

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE CAGUAS
SALA SUPERIOR

Gasolinas Alejandro, Inc. Demandante v. VPP Holdings, LLC; Oficina de Gerencia de Permisos Demandados	CIVIL NÚM. SOBRE: Injunction al Amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009
--	--

PETICIÓN DE INJUNCTION ESTATUTARIO

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, en un predio de terreno propiedad de la co-Demandada VPP Holdings, LLC, ubicado en la Carretera PR-183, Km. 11.1, Intersección PR-916, Barrio Cerro Gordo, en el Municipio de San Lorenzo, se está construyendo una nueva estación de gasolina cuyos permisos de construcción son nulos. Como se demostrará, el permiso de construcción originalmente expedido en el año 2010 caducó por disposición expresa del Reglamento Conjunto aplicable, y las prórrogas concedidas posteriormente expiraron, en el mejor de los casos, para el año 2015. A partir de ese momento, el proyecto quedó desprovisto de autorización válida en derecho. No obstante, la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) intentó continuar y “revivir” el trámite mediante actuaciones administrativas posteriores que carecen de base legal, en contravención directa a las disposiciones reglamentarias que limitan estrictamente la vigencia de los permisos y las facultades de la agencia.

Más aún, dichas actuaciones administrativas adolecen de vicios jurisdiccionales insubsanables, toda vez que la agencia actuó de forma *ultra vires* al conceder prórrogas y emitir determinaciones fuera de término, cuando lo procedente en derecho hubiese sido una reapertura formal del caso ante la Junta Adjudicativa, con todas las garantías procesales correspondientes. A ello se suma la ausencia de endosos vigentes de las agencias concernidas, la utilización de evaluaciones ambientales obsoletas que datan de más de una década, la provisión de información falsa, patentemente errónea e inconsistente con la información que obra en el expediente administrativo del caso, y la

omisión de procesos de participación ciudadana esenciales, incluyendo la falta de notificación a partes directamente afectadas como la parte Demandante, entre otros graves defectos. Estos defectos no son meramente técnicos, sino que inciden directamente sobre la validez misma del permiso y sobre el debido proceso de ley que rige la actuación administrativa en Puerto Rico.

La continuación de la obra al amparo de un permiso inexistente o nulo en derecho constituye una violación clara a la política pública que informa la Ley Núm. 161-2009 y justifica la intervención inmediata de este Honorable Tribunal. El caso presenta, además, consideraciones apremiantes de interés público, incluyendo riesgos ambientales significativos, pues el proyecto ubica a menos de 50 pies del Río Grande de Loíza.

Por otro lado, la ausencia total de un estudio de viabilidad en el expediente administrativo constituye un defecto fatal que, por sí solo, invalida el proceso permisológico que pretende sostener la construcción objeto de este caso. No se trata de una mera omisión técnica o subsanable: la propia Oficina de Gerencia de Permisos ha certificado que no obra en sus archivos evidencia alguna de que se haya preparado un estudio de viabilidad para el proyecto en cuestión. Esta admisión oficial es determinante, pues el estudio de viabilidad es el mecanismo mediante el cual la agencia evalúa si el uso propuesto —en este caso, una estación de gasolina— es compatible con el entorno, responde al interés público y cumple con los criterios de planificación aplicables. En su ausencia, cualquier determinación administrativa carece de un fundamento racional y, por ende, resulta arbitraria y caprichosa.

Aun asumiendo, *arguendo*, que en algún momento se hubiese preparado un estudio de viabilidad, el mismo necesariamente tendría que haber sido anterior a la vista pública celebrada en el año 2002, ya que dicho estudio constituye la base informativa para la evaluación pública del proyecto. Sin embargo, un estudio elaborado hace más de dos décadas —en un contexto económico, urbano y ambiental radicalmente distinto— no puede servir de sustento válido para una construcción que no comenzó sino hasta el año 2024. La doctrina administrativa es clara en cuanto a que las determinaciones deben descansar sobre información actualizada y pertinente al momento en que se ejecuta el proyecto. Pretender lo contrario equivaldría a permitir que un análisis obsoleto sustituya la

evaluación contemporánea que exige el ordenamiento jurídico, desnaturalizando por completo los principios de planificación y uso de terrenos.

De igual forma, la vista pública celebrada en el año 2002 no puede, bajo ningún concepto, considerarse válida para un proyecto cuya construcción inicia más de veinte (20) años después. La vista pública no es un mero trámite formal, sino un componente esencial del debido proceso administrativo, mediante el cual se garantiza la participación ciudadana informada sobre un proyecto específico, en un momento determinado y bajo unas circunstancias particulares. Transcurridas dos décadas, resulta evidente que las condiciones del área —incluyendo el desarrollo urbano, el tránsito vehicular, las preocupaciones ambientales y la realidad económica— han cambiado sustancialmente. Por consiguiente, apoyarse en una vista pública tan remota en el tiempo equivale a privar a la comunidad y a las partes afectadas de su derecho a ser escuchadas en relación con el proyecto tal como existe hoy.

Más aún, el expediente revela que tampoco se evaluó adecuadamente el impacto del proyecto en relación con las estaciones de gasolina preexistentes dentro del radio reglamentario aplicable. Este análisis es medular en proyectos de esta naturaleza, pues incide directamente sobre consideraciones de saturación del mercado, seguridad pública, viabilidad económica y política energética. La omisión de este componente refuerza la conclusión de que el proyecto nunca fue evaluado integralmente conforme a los parámetros que exige la reglamentación vigente, lo cual priva de legitimidad cualquier autorización otorgada.

Finalmente, este caso ilustra de manera contundente los peligros de un trámite permisológico fragmentado y prolongado a través de múltiples décadas. La solicitud de anteproyecto se presentó en el año 2000; la vista pública se celebró en el 2002; el permiso de construcción se emitió en el 2010; y la construcción no comenzó hasta el 2024. Durante ese extenso periodo, el proyecto atravesó distintos marcos regulatorios, incluyendo cambios sustanciales en los reglamentos de permisos, políticas públicas y criterios de evaluación. Pretender que un proyecto pueda “sobrevivir” intacto a través de tantos cambios normativos, sin una reevaluación completa bajo la reglamentación vigente al

momento de su ejecución, no solo es jurídicamente insostenible, sino que atenta contra la integridad del sistema de permisos de Puerto Rico.

En este contexto, el injunction estatutario no solo es procedente, sino necesario para vindicar el ordenamiento jurídico, prevenir daños irreparables y asegurar que los procesos de planificación y permisos se conduzcan conforme a derecho.

II. LAS PARTES

1. La parte Demandante es Gasolinas Alejandro, Inc. una corporación doméstica con fines de lucro creada e incorporada el 20 de julio de 1999, con número de registro 108878, con dirección física en la Carretera PR-183, Km. 10.8, Bo. Cerro Gordo, San Lorenzo, P.R. 00754, dirección postal PO Box 647, San Lorenzo, P.R. 00754, y número de teléfono (787) 595-9638.

2. La parte co-Demandada VPP Holdings, LLC (en adelante “VPP”) es una compañía de responsabilidad limitada doméstica creada e incorporada el 8 de junio de 2017, con número de registro 396322, con dirección física en la Ave. Campo Rico #800, Urb. Country Club, San Juan, P.R. 00926, dirección postal PO Box 11503, San Juan, P.R. 00922-1503, y teléfono (787) 620-6010.

3. La parte co-Demandada, la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, “OGPe”), es una entidad gubernamental creada como una Secretaría Auxiliar dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (en adelante, “DDEC”). El Secretario Auxiliar de la OGPe es el funcionario designado para demandar a su nombre y representarla cuando sea demandada, de conformidad con las disposiciones de la Ley Número 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada (23 L.P.R.A. §9011 et seq.). Su dirección física es Edificio PRIDCO, 355 Ave. F.D. Roosevelt, San Juan, P.R. 00918. Su dirección postal es PO Box 41179, San Juan, P.R. 00940-1179. Su número de teléfono es (787) 758-4747.

III. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

4. Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción para atender este caso en virtud de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. § 24 et seq. y las Reglas 3.1 y 59 de las Reglas de Procedimiento Civil.

5. Este Honorable Tribunal tiene competencia para atender esta Demanda en virtud de las disposiciones de la Regla 3.3 de las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, por la propiedad objeto de este procedimiento estar ubicada dentro del área judicial de este Honorable Tribunal.

6. El recurso de Injunction Estatutario Preliminar y Permanente se presenta al amparo de la facultad que le confiere la Ley 107-2020 y las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, titulado “Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos no Autorizados, Demolición de Obras”. 23 L.P.R.A. § 9024.

7. Conforme a las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, y la Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.V., este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para atender el recurso especial estatutario de epígrafe.

IV. LOS HECHOS

AÑO 1999

8. Gasolinas Alejandro, Inc. lleva desde el año 1999 años operando una estación de gasolina en la Carretera PR-183, Km. 10.8, Barrio Cerro Gordo, en el Municipio de San Lorenzo, P.R. Esto es a menos de 300 pies de distancia de la nueva estación de gasolina que actualmente se está construyendo en el predio de terreno propiedad de la co-Demandada VPP Holdings, LLC.

AÑO 2000

9. El 3 de noviembre del 2000, la Sra. Myrna Mejías Vallejo (“Sra. Mejías”), anterior dueña del predio de terreno donde actualmente se está construyendo la nueva estación de gasolina, radicó ante la Administración de Reglamentos y Permisos (“ARPE”) una Solicitud de Anteproyecto para la Construcción de una Estación de Gasolina con Mini Colmado, venta de productos relacionados y “Car Wash”, bajo el número de caso 00AA5-00000-06018. Véase Anejo 1, Resumen del Trámite del Caso Número 00AA5-00000-06018.

AÑO 2002

10. Con relación al Caso Número 00AA5-00000-06018, el 30 de mayo de 2002 se celebró una Vista Pública. Sin embargo, no surge del expediente administrativo estudio de

viabilidad alguno. Véase Anejo 2, Carta de la OGPe al Representante Joel Franqui Atilas de 14 de agosto de 2025.

AÑO 2003

11. El 8 de septiembre de 2003, ONDEO/AAA endosó el proyecto de la Sra. Mejías mediante carta con recomendaciones escritas. Véase Anejo 3, Carta de ONDEO/AAA de 8 de septiembre de 2003. Sin embargo, en dicha carta ONDEO/AAA dispuso que “[e]stas recomendaciones estarán vigentes por el término de un (1) año a partir de la fecha de esta comunicación; al cabo del cual, de no haberse sometido plano de construcción de las obras de acueducto y alcantarillado sanitario, los proponentes deberán someter nuevamente el proyecto a la consideración de esta Autoridad.” Id.

12. El 12 de diciembre de 2003, con relación al Caso Número 00AA5-00000-06018, la Junta de Calidad Ambiental (“JCA”) notificó la siguiente comunicación a la ARPE:

La Junta de Calidad Ambiental ha analizado el documento ambiental sometido para el proyecto de referencia. El mismo consiste en la construcción de una gasolinera que incluye una marquesina de acero estructural de 100’ x 40’, la cual tendrá 6 surtidores para gasolina y un surtidor para diésel. Se instalará cuatro (4) tanques soterrados para el almacenaje de gasolina con capacidad para 12,000 galones cada uno, un tanque soterrado para almacenaje de diésel con capacidad de 8,000 galones.

Entendemos que al presentar el mismo su instrumentalidad ha cumplido con la fase de evaluar el posible impacto ambiental de la acción propuesta . . . No obstante, para una mejor realización de la acción propuesta esta Junta emite las siguientes recomendaciones:

...

7. Para los cuatro tanques de almacenaje de gasolina y el tanque de diésel deberá someter una Notificación de Registro, obtener una Autorización de Instalación de Tanques para Almacenamiento Soterrado, someter la Certificación de Instalación de Tanques y cumplir con otros requisitos aplicables, incluyendo responsabilidad financiera, conforme al Reglamento para el Control de Tanques de Almacenamiento Soterrados de esta Junta.

8. Para los cuatro tanques de 12,000 galones para el almacenaje de gasolina deberán obtener un permiso para la construcción y operación de una fuente de emisión.

...

11. Queremos resaltar que la gasolinera propuesta estará ubicada en un predio colindante al Río Grande de Loíza y aguas abajo se encuentra un embalse usado para agua potable. Consideramos que debido a la localización del proyecto, el mismo podría tener el potencial de

generar contaminantes que pudieran ganar acceso al Río Grande de Loíza. Por lo tanto este aspecto debe tomarse en consideración en la determinación final del caso. . .

Véase Anejo 4, Carta de la JCA de 12 de diciembre de 2003.

AÑO 2004

13. Así las cosas, el 11 de febrero de 2004, la ARPE autorizó el anteproyecto para construcción de la nueva estación de gasolina de la Sra. Mejías. Véase Anejo 1, Resumen de Trámite de Caso Número 00AA5-00000-06018.

AÑO 2005

14. El 28 de junio de 2005, la Autoridad de Carreteras y Transportación (“ACT”) suscribió una misiva informando no tener objeción al plano sometido del proyecto de estación de gasolina de la Sra. Mejías, consistente en seis (6) bombas (surtidores), dos mil setecientos treinta y seis (2,763) pies cuadrados de tienda de conveniencia y 760 pies cuadrados de “car wash”. Véase Anejo 5, Carta de 28 de junio de 2005 de la ACT. En dicha comunicación, la ACT también expresó que:

Cualquier otro proyecto a desarrollarse en este predio de terreno, deberá ser sometido a esta Autoridad para la evaluación y comentarios que apliquen.

Esta comunicación tiene un año de vigencia y no constituye una autorización para comenzar obra de construcción alguna en el proyecto, por lo que se deberán cumplir con los requerimientos indicados en la misma, previo a obtener los permisos reglamentarios...

Id. (Énfasis nuestro).

AÑO 2006

15. Mediante comunicación escrita de 16 de junio de 2006, la A.A.A. extendió la vigencia de su comunicación del 8 de septiembre de 2003 por un año adicional a partir de la fecha de su comunicación. Véase Anejo 6, Carta de la AAA de 16 de junio de 2006.

AÑO 2007

16. Mediante comunicación de 5 de julio de 2007, la Autoridad de Energía eléctrica (“AEE”), expresó haber evaluado el proyecto, y específicamente indicó que “[e]sta **evaluación caduca al año**”. Véase Anejo 7, Carta de la AEE de 5 de julio de 2007. (Énfasis nuestro).

AÑO 2010

17. Mediante carta de 22 de octubre de 2010 dirigida al Ing. Jorge García Faneytt, entonces Administrador de ARPE, la Sra. Mejías autorizó al ingeniero Luis O. Cardona-Yulfo, licencia número 13414, a radicar y gestionar el permiso de construcción para su proyecto de nueva estación de gasolina (re: Anteproyecto Numero 00AA5-00000-06018). Véase Anejo 8, Carta de la Sra. Mejías a ARPE de 22 de octubre de 2010.

18. Para el 22 de octubre de 2010, los endosos de la ACT, de la AEE y de la AAA para el proyecto de construcción de nueva estación de gasolina de la Sra. Mejías ya habían caducado. Véase Anejos 3, 5, 6, y 7.

19. A pesar de lo anterior, el 3 de noviembre de 2010, el Ing. Héctor Rodríguez Echevarría, Gerente de ARPE, expidió una *Notificación de Aprobación de Permiso de Construcción Certificado*, la cual, en lo pertinente, dispone como sigue:

Proyectista: Ing. Luis O. Cardona Yulfo
Número de Radicación: 10CX2-CET00-05988
Dueño: Myrna Z. Mejías Vallejo
Dirección del Proyecto: Carr. PR 183, Int. PR-916, Km. 11.1, Int. 916, Bo. Cerro Gordo, San Lorenzo, PR
Asunto: Construcción Gasolinera
Estimado Original: \$460,000

Estimado Ing. Luis O. Cardona Yulfo:

Por medio de esta notificación se le informa la aprobación de su Solicitud de Permiso de Construcción Certificado / Comercial / Privado. Se procederá a expedir dicho permiso en el Centro de Servicios Técnicos, tan pronto cumpla con las siguientes condiciones señaladas a continuación:

...

Es de entenderse que esta notificación no es autorización ni permiso para iniciar las obras de construcción y que la vigencia de esta notificación está limitada por la Sección. 3.21 del Reglamento de Calificación de PR (Reglamento de Planificación Número 4), vigente desde el 28 de junio de 2008. Esta notificación quedará sin efecto a los dos (2) años de su expedición . . .

Véase Anejo 9 - Notificación de Aprobación de Permiso de Construcción Certificado de 3 de noviembre de 2010.

20. La Sección 3.21 del Reglamento de Planificación Número 4 disponía que “[t]oda decisión favorable o autorización sobre cualquier consulta sobre conformidad de proyecto, anteproyecto o proyecto final relacionada con un proyecto de construcción, quedará sin efecto si:

a. dentro del término de dos (2) años, contados a partir de haberse notificado la misma, no se hubiere obtenido el correspondiente permiso de construcción, o

b. si luego de haberse obtenido el correspondiente permiso de construcción las obras autorizadas en éste no fuesen comenzadas dentro del término de tres (3) años a partir de la fecha de su notificación.”

21. La Sra. Mejías no comenzó la obra de construcción dentro de los tres (3) años siguientes al 3 de noviembre de 2010.

23. El 29 de noviembre de 2010 entró en vigor el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos (en adelante “Reglamento Conjunto de 2010”).

24. La Sección 5.2.6 del Reglamento Conjunto de 2010 disponía que “[t]oda determinación final sobre cualquier consulta o recomendación relacionada a un proyecto de construcción, quedará sin efecto si:

1. Dentro del término de dos (2) años, contado a partir de haberse notificado la misma, no se hubiere obtenido el correspondiente urbanización o construcción, o

2. Luego de haberse obtenido el correspondiente permiso de urbanización o construcción, las obras autorizadas en éste no fuesen comenzadas dentro del término de dos (2) años a partir de la fecha de su notificación.”

25. La Sección 5.2.7 (a) del Reglamento Conjunto de 2010 disponía que

1. Los términos de vigencia indicados se considerarán definitivos para todos los efectos legales. Sin embargo, los mismos podrán ser prorrogados a petición de la parte interesada cuando no se considere tal extensión contraria al interés público, y siempre que la petición de prórroga se someta con anticipación a la fecha de expiración del permiso de construcción expedido.

2. Se deberá señalar los motivos en que se basa la petición y será acompañada de una certificación del proyectista y especialistas, si algunos, a los efectos de que el proyecto de construcción aún continúa conforme con las leyes y reglamentos aplicables.

3. Solamente se concederá un máximo de dos (2) prórrogas de un (1) año.

AÑO 2012

26. Toda vez que no había comenzado la construcción de la nueva estación de gasolina de la Sra. Mejías, el 30 de octubre de 2012, la Sra. Mejías presentó ante la OGPe

una primera solicitud de prórroga, caso 2012-PRR-19340. Véase Anejo 10, *Resolución sobre Solicitud de Prórroga* de 30 de noviembre de 2012.

27. El 30 de noviembre de 2012, el Director Ejecutivo de la OGPe, emitió una *Resolución sobre Solicitud de Prórroga* que lee, en lo pertinente, como sigue:

DETERMINACIONES DE HECHO

El Gerente del Centro Expreso de Tramites de la ARPE, mediante Notificación emitida el 3 de noviembre de 2010, autoriza permiso de construcción para una estación de Gasolina con un costo estimado de \$460,000.00.

Ahora, la parte proponente, mediante carta radicada el 30 de octubre de 2012 presentó ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) una solicitud de prórroga, caso 2012-PRR-19340. En su carta indica lo siguiente: “Actualmente se está trabajando en el financiamiento del proyecto. Dada la débil economía presente en Puerto Rico, el financiamiento para el proyecto ha sido difícil conseguirlo”.

CONCLUSIONES DE DERECHO

En relación al caso ante nuestra consideración, la parte proponente solicita una prórroga del caso 10CX2-CET00-05988, al amparo de la solicitud 2012-PRR-19340. La solicitud de prórroga se presentó el día 30 de octubre de 2012.

La Resolución Número: JPI-31-01-2011 del 14 de abril de 2011 dispone lo siguiente: Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la Junta de Planificación interpreta que el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permiso (OGPe) sólo podrá considerar reapertura de proyectos ministeriales. La Junta Adjudicativa evaluará las reaperturas de proceso establecido en la Sección 8.1.7 de Reglamento Conjunto. Por otro lado, el Director Ejecutivo de la OGPe evaluará las prórrogas a los permisos de construcción y permisos de urbanización, conforme la Sección 5.2.7 del Reglamento Conjunto. Todas las solicitudes de prórrogas en término, podrán ser atendidas por el Director Ejecutivo, porque de no estar en tiempo, son reaperturas lo cual compete a la Junta Adjudicativa.

El Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos (“Reglamento Conjunto”), dispone en su Sección 5.2.7 lo relativo a las prórrogas a los permisos de construcción:

Sección 5.2.7 Prórroga a la Vigencia de Permiso de Construcción y Permiso de Urbanización

a. Prórroga a Permisos de Construcción

1. Los términos de vigencia indicados se considerarán definitivos para todos los efectos legales. Sin embargo, los mismos podrán ser prorrogados a petición de la parte interesada cuando no se considere tal extensión contraria al interés público, y siempre que la petición de prórroga se someta con anticipación a la fecha de expiración del permiso de construcción expedido.

2. Se deberá señalar los motivos en que se basa la petición y será acompañada de una certificación del proyectista y especialistas, si algunos, a los efectos de que el proyecto de construcción aún continúa conforme con las leyes y reglamentos aplicables.

3. Solamente se concederá un máximo de dos (2) prórrogas de un (1) año. (Énfasis Suplido)

Basados en estas disposiciones reglamentarias es preciso concluir que la parte proponente cumplió con lo dispuesto, debido a que la solicitud se presentó en tiempo, y se justificó la solicitud.

ACUERDO

Por la presente, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades conferidas mediante las leyes, normas y órdenes administrativas vigentes, el Director Ejecutivo AUTORIZA la solicitud presentada al amparo del caso Núm. 2012-PRR-19340, solicitud de prórroga al permiso núm. 10CX2-CET00-05988 el cual es un Permiso de construcción para un proyecto Comercial Gasolinera ubicado en San Lorenzo.

De ninguna manera se entiende que esta autorización implica la otorgación de variaciones que no fueran adjudicadas en la radicación original. **La parte proponente tendrá que actualizar las correspondientes recomendaciones y endosos.**

...

La presente prórroga tendrá una vigencia de un (1) año a partir de su notificación, según dispuesto en el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos.

Véase Anejo 10, Resolución sobre Solicitud de Prórroga de 30 de noviembre de 2012.

(Énfasis nuestro).

AÑO 2013

28. Toda vez que aún no había comenzado la construcción de la estación de gasolina, y la primera prórroga de un (1) año concedida el 30 de noviembre de 2012 estaba a punto de vencer, el 27 de noviembre de 2013, la señora Mejías presentó ante la OGPe una segunda solicitud de prórroga, caso 2013-PRR-35880. *Véase Anejo 11, Resolución sobre Solicitud de Prórroga de 13 de febrero de 2014.*

AÑO 2014

29. El 13 de febrero de 2014, el Director Ejecutivo de la OGPe concedió una segunda prórroga a la Sra. Mejías mediante *Resolución sobre Solicitud de Prórroga* que lee, en lo pertinente, como sigue:

DETERMINACIONES DE HECHO

El Gerente del Centro Expreso de Tramites de la ARPE, mediante Notificación emitida el 3 de noviembre de 2010, autoriza permiso de construcción para una estación de Gasolina con un costo estimado de \$460,000.00.

Mas tarde, la parte proponente, mediante carta radicada el 30 de octubre de 2012 presentó ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) una solicitud de prórroga, caso 2012-PRR-19340. Dicha solicitud fue Autorizada mediante resolución emitida el 30 de noviembre de 2012.

Ahora, la parte proponente, mediante carta radicada el 27 de noviembre de 2013 presentó ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) una solicitud de prórroga, caso 2013-PRR-35880. En su carta indica lo siguiente: “Nuestra petición está basada en que continuamos con la búsqueda de financiamiento para la construcción del proyecto y el trámite nos tomara algunos meses adicionales.”

CONCLUSIONES DE DERECHO

En relación al caso ante nuestra consideración, la parte proponente solicita una prórroga del caso número 10CX2-CET00-05988, al amparo de la solicitud 2013-PRR-35880.

La Resolución Número: JPI-31-01-2011 del 14 de abril de 2011 dispone lo siguiente: Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la Junta de Planificación interpreta que el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permiso (OGPe) sólo podrá considerar reapertura de proyectos ministeriales. La Junta Adjudicativa evaluará las reaperturas de proceso establecido en la Sección 8.1.7 de Reglamento Conjunto. Por otro lado, el Director Ejecutivo de la OGpe evaluará las prórrogas a los permisos de construcción y permisos de urbanización, conforme la Sección 5.2.7 del Reglamento Conjunto. Todas las solicitudes de prórrogas en término, podrán ser atendidas por el Director Ejecutivo, porque de no estar en tiempo, son reaperturas lo cual compete a la Junta Adjudicativa.

Sección 5.2.7 Prórroga a la Vigencia de Permiso de Construcción y Permiso de Urbanización

a. Prórroga a Permisos de Construcción

1. Los términos de vigencia indicados se considerarán definitivos para todos los efectos legales. Sin embargo, los mismos podrán ser prorrogados a petición de la parte interesada cuando no se considere tal extensión contraria al interés público, y siempre que la petición de prórroga se someta con anticipación a la fecha de expiración del permiso de construcción expedido.

2. Se deberá señalar los motivos en que se basa la petición y será acompañada de una certificación del proyectista y especialistas, si algunos, a los efectos de que el proyecto de construcción aún continúa conforme con las leyes y reglamentos aplicables.

3. Solamente se concederá un máximo de dos (2) prórrogas de un (1) año.

Basados en estas disposiciones reglamentarias es preciso concluir que la parte proponente cumplió con lo dispuesto, debido a que la solicitud se presentó en tiempo, y se justificó la solicitud.

ACUERDO

Por la presente, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades conferidas mediante las leyes, normas y órdenes administrativas vigentes. El Director Ejecutivo de la OGPE Autoriza la solicitud de Prórroga del caso número 10CX2-CET00-05988 al amparo de la solicitud 2013-PRR-35880.

De ninguna manera se entiende que esta autorización implica la otorgación de variaciones que no fueran adjudicadas en la radicación original. **La parte proponente tendrá que actualizar las correspondientes recomendaciones y endosos.**

...

La presente prórroga tendrá una vigencia de un (1) año a partir de su notificación, según dispuesto en el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos.

Véase Anejo 11, *Resolución sobre Solicitud de Prórroga* de 13 de febrero de 2014.

AÑO 2015

30. La segunda prórroga venció en febrero de 2015.
31. El 5 de septiembre de 2015, la OGPe, emitió la siguiente *Notificación de*

Archivo:

Datos del permiso

Se somete ante la consideración de la Oficina de Gerencia de Permisos una solicitud de Permiso de Construcción.

Nombre del Proyecto: Nueva Gasolinera Sra. Myrna Z. Mejías – San Lorenzo

Dueño: Myrna Z. Mejías

El día 27/07/2015 se envió subsanación para el caso de referencia. Se concedió un término de 15 días calendario para responder.

A la fecha de la preparación de esta Notificación de Archivo no se ha recibido la documentación solicitada.

A tenor con lo anteriormente expuesto, se le notifica le ARCHIVO de la solicitud de referencia.

Véase Anejo 12, *Notificación de Archivo* de 5 de septiembre de 2015.

32. Del expediente número 2015-036132-PCO-044398 surge el siguiente

Memorial Explicativo, sin fecha:

MEMORIAL EXPLICATIVO

La Sra. Myrna Z. Mejias Vallejo es propietaria de un predio de terreno de 7,302.5049 metros cuadrados. El mismo está localizado en la PR-183 km 11.1, intersección PR-916, Barrio Cerro Gordo del Municipio de San Lorenzo. Para dicho predio de terreno la Sra. Mejias obtuvo la aprobación de un anteproyecto para la construcción de una estación de gasolina con car wash y tienda de conveniencia (de ahora en adelante gasolinera, Caso #: 00AA5-00000-06018). Posterior a esto se radicó un caso para Permiso de Construcción (Caso#: 10CX2-CET00-05988) y se obtuvo la Notificación de Aprobación de Permiso de Construcción.

Debido a la situación económica de Puerto Rico se han tenido varios problemas económicos desde el punto de vista del financiamiento del proyecto. Esto ya que la compañía mayorista Texaco estaba interesada en la gasolinera pero la misma cesó operaciones en Puerto Rico y el proyecto quedo pendiente de financiamiento. Ante esa situación la Sra. Mejias procedió a solicitar dos prórrogas de la Notificación de Aprobación de Permiso de Construcción las cuales fueron aprobadas bajo los casos 2012-PRR-19340 y 2013-PRR-35880.

Actualmente se está en conversaciones con varias compañías que han mostrado algún interés por la gasolinera pero sin que la misma tenga el Car Wash. Ante esta situación estamos sometiendo una enmienda a los planos de construcción para eliminar el Car Wash. A su vez hemos actualizado el costo estimado del proyecto para que refleje los costos actuales. El costo total se ha mantenido en los \$460,000.00 sin el Car Wash y se modificaron otras partidas que con el pasar del tiempo han aumentado de costo. Al mantenerse el costo estimado de construcción en los \$460,000.00, no hay aumento en el mismo y no hay sellos del CIAPR ni aranceles de Rentas Internas a pagar adicional.

Solicitamos se nos apruebe la Enmienda al Proyecto #1 que estamos sometiendo y que se nos permita someter la actualización de los endosos correspondientes al momento de levantar el Permiso de Construcción. De esta manera nos dan la oportunidad de mantener el proyecto activo durante el periodo de negociación del financiamiento y una vez obtenido el mismo poder tener el dinero para actualizar los endosos.

Véase Anejo 13, Memorial Explicativo sin fecha.

AÑO 2016

33. El 19 de octubre de 2016, el Director Ejecutivo de la OGPe emitió *una Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* que lee, en lo pertinente, como sigue:

Nombre del Proyecto: Estacion de Gasolina

Detalles de la Obra: Valor Estimado de la Obra \$460,000

Asunto: Permiso de Construcción, Certificado, Comercial, Enmienda – Construcción Estacion de Gasolina y Mini-Market

Requerimientos

Estimado Ing. Luis Cardona, Lic. No. 13141

Por medio de esta notificación se le informa que para que se le otorgue una aprobación final a su solicitud de PERMISO DE CONSTRUCCION, COMERCIAL, tendrá que cumplir con las condiciones señaladas a continuación:

- 1. Someter la Certificación para el Trámite de Permiso de Construcción (Póliza Eventual), según formalizado en la Oficina correspondiente de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
- 2. Someter evidencia de que se han satisfecho los arbitrios municipales . . .
- 3. Someter una foto del rótulo que identificará la construcción (debidamente instalado) a tenor con lo dispuesto en la Sección 6.1.1, inciso (d)(5)(i) del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos con vigencia de 29 de noviembre de 2010. . .
- 4. Previo al levante del permiso de construcción deberá someter planos y endosos aprobados por ACT, DTOP, AEE y AAA.
- 5. Someta copia firmada de la siguiente información de la obra:

Fecha de comienzo de la obra:	Tiempo de construcción:	Número de empleos directos a crear:
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Aviso
Es de entenderse que esta notificación no es autorización ni permiso para iniciar las obras de construcción y que la vigencia de esta notificación está limitada por el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, según facultado por la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009 para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. **Esta notificación quedará sin efecto a los dos (2) años de su expedición.**

Véase Anejo 14, *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* de 19 de octubre de 2016. (Énfasis nuestro).

34. Para el 19 de octubre de 2016, la *Notificación de Aprobación de Permiso de Construcción Certificado* expedida por la ARPE el 3 de noviembre de 2010, así como las dos prórrogas de un (1) año cada una concedidas a la Sra. Mejías ya habían expirado. Por tanto, el Director Ejecutivo de la OGPe no tenía facultad para expedir, el 19 de octubre de 2016, una nueva *Notificación de Aprobación de Permiso de Construcción*.

AÑO 2018

35. Del expediente número 2017-211527-PRR-002819 surge que, el 19 de diciembre de 2018, la OGPe concedió otra prórroga a la Sra. Mejías. Específicamente, la *Resolución de Prórroga* expedida en dicha ocasión dispone, en lo pertinente, como sigue:

DESCRIPCION Y LOCALIZACION

La señora Myrna Z. Mejías Vallejo, por conducto del Ing. Luis Cardona, amparándose en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, radicó el 19 de septiembre de 2018, ante la consideración de esta Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), una solicitud de prórroga sobre *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* a través de solicitud 2015-036132-PCO-044398.

...

DETERMINACIONES DE HECHO

1. El proyecto Comercial-Industrial presentado y bajo evaluación consistía en el desarrollo de una Estacion de Gasolina y Mini-Market. El mismo fue autorizada su *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* el 19 de octubre de 2016.
2. El predio donde ubicará el proyecto es en la Carr. PR-183, Km. 11.1, Intersección PR-916, Bo. Cerro Gordo, del Municipio de San Lorenzo, y tendrá una cabida de 7,302.5049 metros cuadrados. El desarrollo del mismo conlleva una inversión estimada en \$460,000.00.
3. Ahora, la parte proponente amparándose en las disposiciones de la reglamentación vigente, radicó el 19 de septiembre de 2018, ante esta Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) una solicitud de Prórroga, solicitud núm. 2017-211527-PRR-002819.
4. La parte proponente expone lo siguiente:

*“La Sra. Myrna Z. Mejías es dueña de un predio de terreno localizado en la PR-183, K. 11.1, Int. PR-916, Barrio Cerro Gordo del municipio de San Lorenzo. **Para dicho predio se obtuvo una Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción bajo el caso 2015-036132-PCO-044398 con fecha del 19 de octubre de 2016.** En la mencionada notificación se nos requirió, entre otras cosas, el endoso actualizado de la ACT/DTOP, la AEE y la AAA. Estos trámites se comenzaron y a continuación resumimos los mismos: AAA: Este endoso se obtuvo y el mismo está vigente. El caso bajo el cual se aprobó es el 2017-211527-SRI-016390. AEE: Una vez ACT/DTOP nos confirmó la localización final de los accesos al proyecto, procedimos a solicitar punto de conexión. Esto se hizo bajo el caso 2017-211527-SRI-016390. Actualmente **estamos en espera de que la ACT/DTOP** nos indique cuáles serán los requisitos finales del sistema de semáforos de la intersección para así poder someter el plano final a la AEE para aprobación. ACT/DTOP: Desde el 2016 hemos estado gestionando el endoso de dicha agencia y a la fecha de hoy 19 de septiembre de 2018, aun no hemos obtenido el mismo. La situación con esta agencia es que nos solicitaron se realizara una remodelación del sistema de semáforos de la intersección de las carreteras PR-183 y la PR-916. Con esto surgieron dos problemas. El primero es que las condiciones de la intersección conllevan que la remodelación del sistema de semáforos incluya unas mejoras a la infraestructura eléctrica y el costo de estos trabajos se estima sobre los \$250,000.00. Esto hacía que el proyecto so (sic) fuera viable desde el punto de vista económico. El segundo problema es que hubo un proyecto de apartamentos en la PR-916 al cual la ACT/DTOP le había requerido las mejoras al sistema de*

*semáforos como condición de endoso. El proyecto lo desarrollaron y nunca hicieron las mejoras requeridas. Esto nos llevó a que se nos exigieran a nosotros dichas mejoras. En varias reuniones y trámites con la ACT/DTOP pudimos exponer nuestra posición al respecto y que entendieran que no debían asignarnos toda la responsabilidad de las mejoras. Finalmente se acordó hacer unas mejoras al sistema de semáforos menores a las que originalmente se nos solicitaron y se nos concedió aplicar los cargos por exacción al costo de los trabajos a realizar al mismo. **La última reunión que se tuvo con la ACT/DTOP fue el pasado 14 de septiembre de 2018.** La misma fue con el Ing. Harrison Torres y con el Ing. Javier Zayas. La ACT/DTOP está evaluando los requerimientos finales para el diseño del sistema de semáforos para así nosotros poder radicar el caso y obtener la aprobación final. **Es importante mencionar que estos trámites que se habían comenzado desde el 2016 fueron interrumpidos por el huracán María y completar los mismos tomará un tiempo mayor al 19 de octubre de 2018.** Por otro lado, se llevaron a cabo unas negociaciones con una compañía para el financiamiento del proyecto y básicamente una vez obtengamos el endoso de la ACT/DTOP se concretará la misma. Dada la situación fuera de nuestro control en la ACT/DTOP y los retrasos ocasionados por el huracán María solicitamos se nos conceda una prórroga al caso 2015-036132-PCO-044398 y así poder culminar los trámites que están corriendo.”*

5. En el expediente digital consta el pago original a la solicitud de permiso de construcción realizada, la *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* expedida y memorial explicativo.

6. No hay evidencias sobre solicitudes de intervención o querellas al proyecto presentado, en el expediente digital.

CONCLUSIONES DE DERECHO

1. Los referidos terrenos ubican bajo un distrito calificado industrial liviano (I-L) según el Mapa Interactivo de la Junta de Planificación.

2. La Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos”, según enmendada, creó un nuevo sistema de permisos. Conforme al Capítulo XV de la Ley 161, *supra*, se elabora el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de terrenos o Reglamento Conjunto, con vigencia de 29 de noviembre de 2010 y según enmendado.

3. La Ley 161-2009, *supra*, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, en su artículo 6.3- Facultados, deberes y funciones, dispone entre otras cosas, lo siguiente:

“La Junta Adjudicativa de la OGPe tendrá los siguientes deberes, facultades y funciones generales, además de aquellos conferidos por esta Ley, o por cualquier otra ley:

a) evaluar y adjudicar solicitudes de carácter discrecional;

b) evaluar y adjudicar asuntos en áreas no calificadas. En estos casos las determinaciones no establecerán una

política general o definirán política pública, quedando esta responsabilidad en jurisdicción exclusiva de la Junta de Planificación; ...”

4. El referido artículo dispone, además, las funciones que la Junta Adjudicativa podrá delegar algunas funciones. Por tanto, mediante la Resolución JA-2017-001, expedida el 8 de mayo de 2017, la Junta Adjudicativa de la OGPe delegó al Director Ejecutivo (ahora Secretario Auxiliar) la facultad de evaluar y adjudicar las siguientes solicitudes:

- * Todas las consultas de ubicación y enmiendas a estas en aquellos casos que no conlleve un cambio de calificación indirecto.

- * Todas las variaciones donde el uso solicitado no conlleven el expendio de bebidas alcohólicas; no generen polvo, ruido, emisiones atmosféricas; no manejen, usen o vendan explosivos o venta de armas o que estén ubicados en Suelos Rústicos Especialmente Protegidos (SREP).

- * Todas las variaciones en lotificaciones que no conlleven más de un cincuenta por ciento (50%) de variación en la cabida permitida, excepto aquellas en terrenos clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP).

5. El Reglamento Conjunto establece en la Sección 5.2.6, sobre “Términos de Vigencia de las Determinaciones Finales”, que:

A. Toda determinación final sobre cualquier consulta o recomendación relacionada a un proyecto de construcción, quedará sin efecto si:

1. Dentro del término de dos (2) años, contado a partir de haberse notificado la misma, no se hubiere obtenido el correspondiente permiso de urbanización o construcción, o

2. Luego de haberse obtenido el correspondiente permiso de urbanización o construcción, las obras autorizadas en este no fuesen comenzadas dentro del término de dos (2) años a partir de la fecha de su notificación, . . .”

6. La Resolución número JPI-31-01-2011 del 14 de abril de 2011, dispone lo siguiente: Tomando en consideración lo anteriormente expuesto la Junta de Planificación interpretar que el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) solo podrá considerar reapertura de proyectos ministeriales. La Junta Adjudicativa evaluará las reaperturas de proceso establecido en la Sección 8.1.7 de Reglamento Conjunto. Por otro lado, el Director Ejecutivo de la OGPe evaluará las prórrogas a los permisos de construcción y permisos de urbanización, conforme la Sección 5.2.7 del Reglamento Conjunto. Todas las solicitudes de prórrogas en término, podrán ser atendidas por el Director Ejecutivo, porque de no estar en tiempo, son reaperturas lo cual le compete a la Junta Adjudicativa.

ACUERDO

Por la presente, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades conferidas mediante las leyes, normas y ordenes administrativas vigentes, la Secretaria Auxiliar Interina acordó declarar FAVORABLE la solicitud de prórroga para Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción núm. 2015-036132-PCO-044398.

...

La vigencia de la presente resolución será de un (1) año a partir de la fecha de la notificación, según dispuesto en el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos.

Véase Anejo 15, *Resolución de Prórroga* de 19 de diciembre de 2018.

AÑO 2019

36. El 26 de febrero de 2019, la OGPe, cursó la siguiente misiva a la Sra. Mejías:

Solicitud de Re-certificación
2017-211527-PCD-003587
Nueva Gasolinera Myrna Mejías – San Lorenzo
PR-183 km. 11.1 Int. PR-916
Bo. Cerro Gordo
San Lorenzo, Puerto Rico 00754
DN 03-0744 (ARPE)

Estimada señora Mejías:

La División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental (DECA) tiene bajo consideración la **petición de Determinación de Vigencia y re-certificación del Cumplimiento Ambiental emitido para la acción propuesta**, relacionada con el proyecto de referencia. Este proyecto obtuvo cumplimiento ambiental mediante el documento ambiental Núm. DN03-0744 (ARPE), con fecha del 12 de diciembre de 2003. **Bajo este documento ambiental se propone la construcción de una gasolinera que incluye una marquesina de acero estructural de 100 pies por 40 pies, la cual tendrá 6 surtidores para gasolina y un surtidor para diésel. Se instalará cuatro (4) tanques soterrados para el almacenaje de gasolina con capacidad de 12,000 galones cada uno, un tanque soterrado para almacenaje de diésel con capacidad de 8,000 galones.**

Mediante la presente Pre-consulta, se solicita determinar si el Documento Ambiental evaluado y aprobado, continúa vigente, al amparo del Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental (RPEA), de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), **estableciéndose que las condiciones bajo las cuales se evaluó el proyecto original, prevalecen al presente.**

La evaluación del proyecto propuesto se realiza teniendo en consideración que:

- La Oficina de Gerencia de Permisos expide una *Resolución de Prórroga* (2017-211527-PRR-002819) sobre la *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción*, Núm. 2015-036132-PCO-044398 con fecha de expedición de 19 de diciembre de 2018.

Dado todo lo antes señalado, mediante la presente comunicación, y de acuerdo a la regla 138 inciso F del RPEA de la JCA, **la DECA determina vigente la Determinación de Cumplimiento Ambiental DN 03-0744 (ARPE), con fecha de 12 de diciembre de 2003. Con esta acción se podrá dar continuidad a la tramitación del proyecto propuesto.**

Le recordamos que deberá presentar esta comunicación con la Determinación de Cumplimiento Ambiental al momento de acudir a las Entidades Gubernamentales concernidas donde se le requiera la correspondiente evidencia de cumplimiento ambiental.

Véase Anejo 16, Carta de 26 de febrero de 2019 de la OGPe a la Sra Mejías Vallejo.

37. Del expediente número 2017-211527-PRR-002819 surge que el 10 de marzo de 2019, la OGPe, emitió otra *Resolución de Prórroga* la cual no contiene determinaciones de hechos, ni conclusiones de derecho, y la cual, en lo pertinente, dispone como sigue:

DESCRIPCION Y LOCALIZACION

Myrna Z. Mejias Vallejo, amparándose en las disposiciones de la reglamentación vigente, radicó el 19-Septiembre-2018 ante la consideración de esta Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) una prórroga para un proyecto Comercial bajo el caso núm. 2015-036132-PCO-044398. . .

DETERMINACIONES DE HECHO

Falta Det. Hechos (sic)

CONCLUSIONES DE DERECHO

Falta Conc. Derechos (sic)

ACUERDO

Por la presente, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades conferidas mediante las leyes, normas y ordenes administrativas vigentes, el FALTA TITULO DE DIR. REGIONAL (sic) AUTORIZA la solicitud presentada al amparo del caso Núm. 2017-211527-PRR-002819, solicitud de prórroga al caso núm. 2015-036132-PCO-044398, el cual autoriza un(a) Nueva Gasolinera Sra. Myrna Mejías- San Lorenzo. De ninguna manera se entiende que esta autorización implica la otorgación de variaciones que no fueran adjudicadas en la radicación original. La parte proponente tendrá que actualizar los correspondientes recomendaciones y endosos.

...

La presente prórroga tendrá una vigencia de un (1) año a partir de su notificación, según dispuesto en el FALTA REGLAMENTO (sic) de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos.

Véase Anejo 17, *Resolución de Prórroga* de 10 de marzo de 2019.

38. Mediante carta de 1 de octubre de 2019, la Sra. Mejías presentó autorizó al Ing. Luis O. Cardona Yulfo, PE (Lic. 13141) a gestionar “la enmienda al Permiso de Construcción del proyecto”. Véase Anejo 18, Carta de la Sra. Mejías de 1 de octubre de 2019.

39. El 17 de octubre de 2019, el Secretario Auxiliar de la OGPe emitió una *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* en el Número de Trámite 2017-211527-PCOC-002608, la cual, en lo pertinente, dispone como sigue:

Nueva Gasolinera Sra. Myrna Mejías – San Lorenzo

Tipo de Solicitud

Nueva

Estimado de Costo de la Obra (\$USD)

Costo Estimado (Original) \$70,000.00

Asunto

Construcción de Estación de Gasolina con Mini Market. Enmienda con aumento en estimado de costos de \$70,000.00, por cambios en diseño de accesos, a notificación de permiso de construcción autorizado núm. 2015-036132-PCO-044398. Valor total de la obra es de \$530,000.00.

Requerimientos

Estimado Ingeniero Luis Cardona Lic. No. 13141:

Por medio de esta notificación se le informa que para que se le otorgue una aprobación final a su solicitud, tendrá que cumplir con las condiciones señaladas a continuación:

1. Someter la Certificación para el Trámite de Permiso de Construcción o Urbanización (Póliza Eventual), según formalizado en la Oficina correspondiente de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
2. Someter evidencia de que se han satisfecho los arbitrios municipales correspondientes . . .
3. Someter una foto del rótulo que identificará la construcción (debidamente instalado) a tenor con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto vigente. . .
4. Someter copia firmada de la siguiente información de la obra:
 - a. Fecha de comienzo de la obra.
 - b. Tiempo de construcción
 - c. Número de empleos directos a crear.

Aviso

Es de entenderse que esta notificación no es autorización ni permiso para iniciar las obras de construcción y que la vigencia de esta notificación está limitada por el Reglamento Conjunto vigente, según facultado por la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009 para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada. **Esta notificación quedará sin efecto a los dos años, a partir de la fecha de expedición.**

Véase Anejo 19, *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* de

17 de octubre de 2019.

AÑO 2021

40. Mediante carta de 15 de septiembre de 2021, la Sra. Mejías autorizó al Ing. Luis Cardona “a preparar, solicitar y gestionar una modificación a la solicitud de Permiso de Construcción, actualmente vigente, para el proyecto de referencia. . . La modificación es para dividir el proyecto en 3 fases.” Véase Anejo 20, Carta de Myrna Mejías a la OGPe de 15 de septiembre de 2021.

41. Del expediente del Trámite Número 2017-211527-PCOC-018739 surge el siguiente “Memorial Explicativo”, sin fecha, firmado por el Ing. Cardona Yulfo

El 19 de febrero de 2020 se comenzaron negociaciones para rentar la propiedad objeto de este caso. Debido a la pandemia por Covid-19, las mismas se detuvieron hasta nuevo aviso y en espera de una estabilización del mercado económico que permitiera continuar con las negociaciones. La primera negociación no se llevó a cabo ya que la parte interesada en rentar congeló todas las inversiones de capital por la susceptibilidad de la economía durante la mencionada pandemia. El 14 de julio de 2021 se entró en una nueva negociación, la cual debe culminar a mediados de noviembre de 2021.

Dada la inestabilidad de los mercados, el financiamiento del proyecto se dividirá en 3 etapas (ya que será más de un ente el que provea financiamiento) y por ende será necesario dividir la construcción en igual número de etapas. Es por esta razón que estamos sometiendo el presente cambio (Fase 1) a la notificación previamente emitida por la OGPe (caso 2017-211527-PCOC-002608) y que tiene vigencia hasta el 17 de octubre de 2021.

El proyecto se dividirá en las siguientes 3 fases:

Fase 1: Construcción de las fundaciones y losa de piso de la marquesina (canopy) – **Presente solicitud.**

Fase 2: Construcción de la infraestructura (agua, sanitaria, telecomunicaciones y accesos) – A ser sometido posteriormente.

Fase 3: Construcción del mini market, canopy, site e instalación del sistema de tanques, líneas y surtidores – A ser sometido posteriormente.

El estimado total del caso 2017-211527-PCOC-002608 es de \$530,000.00. Lo que corresponde a la suma de las fases 1, 2 y 3 que se están proponiendo ahora. La Fase 1 tiene un costo de \$43,000.00 (ver estimado de costos incluido). La Fase 2 tiene un costo de \$200,000.00 y la Fase 3 tiene un costo de \$287,000.00. Todo esto para el total de \$530,000.00.

El estimado de costos que se incluyó en el sistema de OGPe cuando se radicó el presente caso fue de \$0.00 ya que la Fase 1 propuesta está incluida en los \$530,000.00 y por ende no conlleva un cambio de estimado de costos. Debido a esto solicitamos que se establezca claramente en la notificación de requisitos de la Fase 1 que el estimado que le corresponde es de \$43,000.00 (ver estimado certificado incluido en los documentos del presente caso) y

que quedan pendientes las cantidades de \$200,000.00 de la Fase 2 y de \$287,000.00 de la Fase 3 para cuando se soliciten las mismas. De esta forma queda claro al momento de ir pagando los correspondientes arbitrios de construcción y las pólizas del Fondo del Seguro del Estado.

De tener alguna pregunta puede comunicarse conmigo a su mejor conveniencia.

Véase Anejo 21, *Memorial Explicativo*, sin fecha firmado por el Ing. Cardona-Yulfo.

42. Sin embargo, del expediente número 2017-211527-PRR-006736, surge otro documento, también titulado “*Memorial Explicativo*”, y también sin fecha, firmado por el Ing. Cardona Yulfo, el cual lee como sigue:

El 19 de febrero de 2020 se comenzaron negociaciones para rentar la propiedad objeto de este caso. Debido a la pandemia por Covid-19, las mismas se detuvieron hasta nuevo aviso y en espera de una estabilización del mercado económico que permitiera continuar con las negociaciones. La primera negociación no se llevó a cabo ya que la parte interesada en rentar congeló todas las inversiones de capital por la susceptibilidad de la economía durante la mencionada pandemia. El 14 de julio de 2021 se entró en una nueva negociación, la cual debe culminar a mediados de noviembre de 2021. Dado que el permiso tiene vigencia hasta el 17 de octubre de 2021, necesitamos un tiempo adicional para poder cerrar la negociación, poder proceder a completar los requerimientos de la Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción y levantar el mismo. Es por esta razón que estamos solicitando la presente prórroga al caso 2017-211527-PCOC-002608.

Véase Anejo 22, *Memorial Explicativo*, sin fecha.

43. Del expediente número 2017-211527-PRR-006736, surge que el 20 de octubre de 2021, el Secretario Auxiliar de la OGPe, Ing. Gabriel Hernández Rodríguez, emitió un documento titulado *Resolución Solicitud de Apertura*, el cual, en lo pertinente, dispone como sigue:

DATOS DE LOCALIZACION

La Sra. Myrna Z. Mejías Vallejo, por conducto del Ing. Luis O. Cardona Yulfo, amparándose en las disposiciones de la reglamentación vigente, radicó el 24 de agosto de 2021 ante la consideración de esta Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) una solicitud de prórroga para una Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción para la construcción de una Estacion de Gasolina. . .

DETERMINACIONES DE HECHO:

1. Con fecha del 4 de octubre de 2019, mediante la solicitud numero 2017-211527-PCOC-002608, se autorizó una *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* para la construcción de una Estacion de Gasolina y Mini Market. Esta notificación posee los requerimientos necesarios para poder obtener el permiso final de construcción y poseía una vigencia de dos años a partir de su notificación.

2. Esta solicitud de permiso de construcción es una enmienda en planos y estimado de obras al permiso de construcción autorizado bajo la solicitud numero 2015-036132-PCO-044398, la cual fue prorrogada su vigencia mediante la solicitud numero 2017-211527-PRR-002819 **y notificada el 10 de marzo de 2019 por la OGPe.**

3. Ahora mediante esta segunda solicitud de prórroga presentada el 24 de agosto de 2021, solicitud núm. 2017-211527-PRR-006736, se solicita la extensión de vigencia Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción de la solicitud numero 2017-211527-PCOC-002608, debido a que los dueños no han podido completar los documentos requeridos en las agencias gubernamentales concernidas por los efectos de la pandemia del COVID-19 y la situación económica de Puerto Rico.

CONCLUSIONES DE DERECHO

...

ACUERDO:

Por la presente, tomando en consideración lo anteriormente expuesto y en virtud de las facultades conferidas mediante leyes, reglamentos y ordenes administrativas vigentes, el Secretario Auxiliar de Permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos; encuentra FAVORABLE la solicitud radicada bajo el caso numero 2017-211527-PRR-006736, para la prórroga de la *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* autorizada en la solicitud de permiso de construcción núm. 2017-211527-PCO-002608.

TERMINOS DE REVISION

...

La vigencia de la presente resolución será de un (1) año a partir de su notificación, según dispuesto en el Reglamento Conjunto vigente.

Véase Anejo 23, *Resolución Solicitud de Reapertura* de 20 de octubre de 2021.

44. El 31 de octubre de 2021, la OGPe expidió una nueva *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción*, bajo el Número de Caso 2017-211527-PCOC-018739, la cual indica, en lo pertinente, como sigue:

Nueva Gasolinera Sra. Myrna Mejías – San Lorenzo

...

Tipo de Solicitud

Nueva

Estimado de Costo de la Obra (\$USD)

Costo Estimado (Original) \$43,000.00

Asunto

Enmienda a Permiso de Construcción Núm.. 2017-211527-PCOC-002608. La enmienda consiste en el desarrollo de la Fase I para la construcción de la estación de gasolina con colmado. . .

Requerimientos

Estimado Ingeniero Luis Cardona Lic. No. 13141

Por medio de esta notificación se le informa que para que se le otorgue una aprobación final a su solicitud, tendrá que cumplir con las condiciones señaladas a continuación:

1. Someter la Certificación para el Trámite de Permiso de Construcción o Urbanización (Póliza Eventual), según formalizado en la Oficina correspondiente de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
2. Someter evidencia de que se han satisfecho los arbitrios municipales . . .
3. Someter una foto del rótulo que identificará la construcción (debidamente instalado) a tenor con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto vigente. . .

4. Someter copia firmada de la siguiente información de la obra:

- a. Fecha de comienzo de la obra.**
- b. Tiempo de construcción**
- c. Número de empleos directos a crear.**

Condiciones Especiales

Ninguna

Aviso

Es de entenderse que esta notificación no es autorización ni permiso para iniciar las obras de construcción y que la vigencia de esta notificación está limitada por el Reglamento Conjunto vigente, según facultado por la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009 para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada. **Esta notificación quedará sin efecto a los dos años, a partir de la fecha de expedición.**

Véase Anejo 24, *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* de 31 de octubre de 2021. (Énfasis nuestro).

45. Con relación a la *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* de 31 de octubre de 2021, surge del Expediente Número 2017-211527-PCOC-018739 que el Ing. Luis Cardona Yulfo informó a OGPe lo siguiente:

- a. Fecha de comienzo de la obra. – Enero 10, 2021**
- b. Tiempo de construcción – 12 meses**
- c. Número de empleos directos a crear. – 6 empleos**

Véase Anejo 25, *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* de 31 de octubre de 2021 completada en el punto 4 por el Ing. Luis Cardona Yulfo. (Enfasis nuestro).

46. Lo expresado por el Ing. Luis Cardona Yulfo en el documento mencionado anteriormente es completamente falso.

47. El 17 de noviembre de 2021, la OGPe expidió un *Permiso de Construcción* bajo el Número de Trámite 2017-211527-PCOC-018739, con fecha de expiración de 17 de noviembre de 2023. En lo pertinente, dicho Permiso de Construcción dispone como sigue:

Nombre del Proyecto:
Nueva Gasolinera Sra. Myrna Mejías – San Lorenzo

Descripción del Proyecto
Enmienda a Permiso de Construcción Núm. 2017-211527-PCOC-002608. **La enmienda consiste en el desarrollo de la Fase I para la construcción de estación de gasolina con área de colmado.**
...

Datos del Permiso
Costo Estimado (Original) - \$43,000 Cabida de los Desarrollos: 7302.5049m2
Costo Estimado (OGPe) - \$0 Área Bruta de Construcción: 3,680 p2

Obras de Construcción
Nombre de la Estructura:
Fundaciones y Losa de Piso del Area de la Marquesina

Materiales:
Hormigón Armado

Parámetros de Construcción:
Cantidad de Plantas: 1
Altura Maxima: 0 m
Área del Solar: 7,302.5 m2
Área de Ocupación: 342.06 m2
Área Bruta del Piso: 342.06 m2

Condiciones Generales
...
11. Todo permiso de construcción expedido bajo las disposiciones del Reglamento Conjunto vigente, **quedará sin efecto si las obras certificadas no fuesen comenzadas dentro del término de dos (2) años a partir de la fecha de su expedición o si dichas obras una vez comenzadas, no fuesen terminadas dentro del término prescrito en el mismo** o no se cumpla con disposiciones establecidas por la Oficina de Gerencia de Permisos o la Junta de Planificación.

Véase Anejo 26, *Permiso de Construcción* expedido el 17 de noviembre de 2021.

AÑO 2022

48. El 4 de agosto de 2022, la Sra. Mejías y VPP Holdings LLC otorgaron una Escritura de Compraventa mediante la cual la Sra. Mejías le vendió la Propiedad a VPP Holdings LLC. En la Escritura de Compraventa se expresó lo siguiente:

DOS: La vendedora hace constar que sobre dicha propiedad inmueble la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) autorizó la consulta número 00AA5-00000-06018 para la ubicación de una estación de gasolina con área de colmado, consistente actualmente de una marquesina de acero estructural que protegerá el área de

despacho, la cual tendrá seis (6) surtidores tipo cuadro (de cuatro mangas cada uno) para el expendio de dos tipos de gasolina (regular y premium), con capacidad de servir a doce (12) vehículos a la vez; un (1) surtidor tipo cuadro (de cuatro mangas) para el expendio de diésel; una tienda de conveniencia de dos mil setecientos treinta y seis (2,736) pies cuadrados; cuatro (4) tanques soterrados para el almacenaje de gasolina con capacidad máxima de doce mil (12,000) galones cada uno, y un (1) tanque soterrado para el almacenaje de diésel con capacidad máxima de ocho mil (8,000) galones. Para dicha consulta el diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), la Oficina de Gerencia de Permisos (sucesora de ARPe) expidió el permiso de construcción Fase I número 2017-211527-PCOC-018739 con fecha de expiración de diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) y los planos de construcción relacionados con el mismo.

TRES: Esta compraventa se efectúa por el convenido y ajustado precio de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES (\$1,250,000.00). Dicho precio incluye la referida consulta y el permiso emitido hasta el día de hoy para la ubicación de la estación de gasolina antes descrita.

Véase Anejo 27, Escritura de CV de 4 de agosto de 2022.

49. El 8 de agosto de 2022, el Sr. Ibrahim Odeh suscribió comunicación a OGPE autorizando al Ing. Luis Cardona-Yulfo, PE Lic. 13141, a radicar un cambio de nombre en el Permiso de Construcción 2017-211527-PCOC-018739. Según la comunicación del Sr. Ibrahim Odeh, el cambio solicitado respondió a que VPP Holdings LLC había comprado el proyecto. Véase Anejo 28, Carta de 8 de agosto de 2022 de Ibrahim Odeh a OGPe.

AÑO 2023

50. Surge del expediente número 2023-472416-PCOC-031919, que el 7 de febrero de 2023, la OGPe expidió un *Permiso de Construcción*, el cual, en lo pertinente, dispone como sigue:

Nombre del Proyecto: Nueva Gasolinera VP – San Lorenzo

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en enmendar el permiso de construcción expedido el 17 de noviembre de 2021 en el caso 2017-211527-PCOC-018739. La enmienda consiste en enmendar el nombre del propietario del proyecto.

Datos del Permiso

Costo Estimado (Original)	\$0	Cabida de los Desarrollos: 7302.5049m ²
Costo Estimado (OGPe)	\$0	Área Bruta de Construcción: 3,680.0000p²

Nombre de la Estructura:

Fundaciones y Losa de Piso de la Marquesina

Condiciones Generales

...

10. La autorización para construir contenida en este Permiso bajo las disposiciones del Reglamento Conjunto tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su expedición para que las obras autorizadas dichas obras una vez comenzadas, no fuesen terminadas dentro del término prescrito en el mismo o no se cumpla con las disposiciones establecidas por la OGPe o la Junta de Planificación.

11. Todo permiso de construcción expedido bajo las disposiciones del Reglamento Conjunto vigente, quedará sin efecto si las obras certificadas no fuesen comenzadas dentro del término de dos (2) años a partir de la fecha de su expedición o si dichas obras una vez comenzadas, no fuesen terminadas dentro del término prescrito en el mismo o no se cumpla con las disposiciones establecidas por la Oficina de Gerencia de Permisos o la Junta de Planificación.

Véase Anejo 29, *Permiso de Construcción* de 7 de febrero de 2023.

51. Del expediente numero 2023-484684-PCOC-034364 surge otro documento titulado “*Memorial Explicativo*”, también sin fecha, firmado por el Ing. Cardona Yulfo, que lee como sigue:

MEMORIAL EXPLICATIVO:

VPP Holdings, LLC compró a la Sra. Myrna Z. Mejías el proyecto y la propiedad donde se construirá una estación de servicio con tienda de conveniencia (mini-market). Esta propiedad está localizada en la PR-183 Int. PR-916, Barrio Cerro Gordo del municipio de San Lorenzo. La misma tiene aprobada y vigente un Permiso de Construcción para la primera fase de la construcción del proyecto. El número de caso es el 2023-472416-PCOC-031919 (antes de cambiar de nombre tenía el caso #: 2017-211527-PCOC-018739).

VPP Holdings, LLC tiene una estructura para financiar el proyecto que es diferente a la que tenía la dueña anterior. Esta nueva estructura de financiación del proyecto requiere que en la primera fase se construya las fundaciones, piso, paredes, techo, plomería, divisiones interiores y terminaciones del edificio. Esto en adición a las fundaciones y losa de piso del área de la marquesina. Para poder llevar esto a cabo es necesario enmendar los planos previamente aprobados para la fase 1 del proyecto y así poder tener acceso a los fondos para financiar las fases posteriores. Ante esta situación estamos sometiendo la presente enmienda bajo el caso #: 2023-484684-PCOC-034364.

En términos del estimado de costos tenemos que la fase 1 enmendada tiene un estimado de \$292,320.00 a esta cantidad se le restan los \$43,000.00 que ya se habían estimado en la fase 1 original y queda una diferencia de \$249,320.00 como estimado de la enmienda de la fase 1 sujeta a pago de sellos, aranceles, arbitrios y seguros.

Véase Anejo 30, “*Memorial Explicativo*”, sin fecha.

52. Del expediente numero 2023-484684-PCOC-034364 también surge un “*Estimado de Costos*” que dispone como sigue:

PROYECTO: ESTACION DE GASOLINA, PR-183 KM 11.1 INT. PR-916, BO: CERRO GORDO, SAN LORENZO, P.R.
DUEÑO: VPP Holdings, LLC

ESTIMADO DE COSTOS DE CONSTRUCCION POR FASES:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
24	CY	FUNDACIONES MARQUESINA Y ACCESORIOS	\$450	\$10,800
120	CY	HORMIGON PISO AREA MARQUESINA Y ACCESORIOS	\$450	\$54,000
96	CY	HORMIGON FUNDACION (MAT FOUNDATION) EFIFICIO	\$450	\$43,200
1	LS	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTRUCTURA EDIFICIO	\$38,810	\$38,810
1	LS	PAREDES PRE-FABRICADAS EDIFICIO	\$75,000	\$75,000
4060	SF	DECK ACERO (TECHO) EDIFICIO Y SELLADO	\$8.50	\$34,510
1	LS	DIVISIONES INTERIORES EDIFICIO	\$10,000.00	\$10,000
1	LS	TERMINACIONES EDIFICIO	\$22,000.00	\$22,000
1	LS	PLOMERIA EDIFICIO	\$4,000.00	\$4,000
ESTIMADO TOTAL ENMIENDA A FASE 1				\$292,320
MENOS ESTIMADO ORIGINAL FASE 1				\$43,000
INCREMENTO POR ENMIENDA A FASE 1				\$249,320

Véase Anejo 31, Estimado de Costos.

53. Entre finales de julio y principios de agosto de 2023, el siguiente letrero fue colocado en el predio de terreno donde actualmente se está construyendo la nueva estación de gasolina.



Véase Anejo 32, Foto del Letrero.

54. Dicho letrero fue la primera notificación, desde que se aprobó el ante proyecto en febrero de 2004, que recibieron los vecinos, incluyendo al Demandante, relacionado al proyecto de nueva estación de gasolina, ahora de VPP Holdings, LLC.

55. Con relación al proyecto de construcción de nueva estación de gasolina, ahora de VPP Holdings, LLC, el 7 de agosto de 2023, Alejandro Dávila presentó la Querella

Núm. 2023-SRQ-014290 ante la Junta de Planificación (“JP”) contra Ibrahim Sammy Odeh y VPP Holdings, LLC. Según la Querella, “[s]e propone la construcción de una estación de gasolina, pero no se ha realizado estudio de viabilidad, no se han celebrado vistas públicas, los vecinos no han sido notificados de vista pública alguna, no se cumple con la distancia requerida con las otras estaciones de gasolina pre-existentes, no se notificó a la Asociación de Detallistas de Gasolina de P.R., además colinda con un cuerpo de agua.” Véase Anejo 33, Informe de Investigación de 23 de agosto de 2024.

56. De igual forma, el señor Juan Ruiz presentó ante la JP la Querella Núm. 2023-SRQ-014088, el señor Víctor Hernández presentó ante la JP la Querella Núm. 2023-SRQ-014104, y el señor Figueroa presentó ante la JP la Querella Núm. 2023-SRQ-014291. Todas fueron consolidadas bajo el numero 2023-SRQ-014291, y al presente no se ha notificado resultado alguno por parte de la JP.

57. Surge del expediente número 2023-472416-PCOC-309290 un documento, también sin fecha, titulado “Informe de Inspección”, firmado por el Ing. Cardona Yulfo, el cual, en lo pertinente, dispone como sigue:

Caso #2023-472416-PCOC-031919 / 2017-211527-PCOC-018739
Dueño: VPP Holdings, LLC
...

Periodo del Informe: noviembre 1, 2023 a septiembre 30, 2024

A. Inspección:

1. Los trabajos de construcción bajo el permiso de construcción 2023-472416-PCOC-031919 (2017-211527-PCOC-018739) **fueron iniciados el 6 de noviembre de 2023** con la construcción de fundación para columna de marquesina. Para esto se procedió de la siguiente manera:

- * Se abrió hueco
- * Se armó refuerzo de acero
- * Se colocó refuerzo de acero
- * Se colocaron los pernos
- * Se colocó hormigón

2. **Los trabajos se comenzaron el 6 de noviembre de 2023**, razón por la cual están dentro de la vigencia del Permiso de Construcción.

3. El dueño necesita realizar trabajos adicionales, los cuales deben estar dentro de la fase 1 por razones de financiamiento. Es por esta razón que se le dio instrucciones de proceder con la actualización del endoso de la Autoridad de Carreteras y con los demás trámites para gestionar la enmienda al permiso de construcción #2023-472416-PCOC-031919.

4. Mientras los trámites de la enmienda y los endosos se completan el proyecto debe permanecer sin actividad.

B. Fotos:



Véase Anejo 34, Informe de Inspección del Ing. Cardona Yulfo. **Nótese que la fecha indicada por el Ing. Cardona Yulfo en este Informe de Inspección como la fecha de comienzo de la obra, a saber, 6 de noviembre de 2023, es distinta a la fecha de comienzo de la obra indicada por él mismo en el Anejo 25. a saber, el 10 de enero de 2021.**

AÑO 2024

58. El 1 de septiembre de 2024, la Junta de Directores de VPP Holdings LLC autorizó al Ing. Cardona-Yulfo a radicar ante la OGPe una enmienda al Permiso de Construcción bajo el caso número 2023-472416-PCOC-031919. Véase Anejo 35, *Resolución Corporativa* de VPP Holdings, LLC de 1 de septiembre de 2024.

59. Surge del expediente número 2023-472416-PCOC-309290 que, el 19 de septiembre de 2024, el Ing. Cardona-Yulfo sometió el siguiente *Memorial Explicativo* a la OGPe:

MEMORIAL EXPLICATIVO

CASO #: 2023-472416-PCOC-309290

FECHA: SEPTIEMBRE 19, 2024

VPP Holdings, LLC compró a la Sra. Myrna Z. Mejías el proyecto y la propiedad donde se construirá una estación de servicio con tienda de conveniencia (mini-market). Esta propiedad está localizada en la PR-183 int. PR-916, Barrio Cerro Gordo del municipio de San Lorenzo. **La misma tiene aprobado y vigente un Permiso de Construcción para la primera fase de la construcción del proyecto. El número de caso es el 2023-472416-PCOC-031919** (antes de cambiar de nombre a VPP Holdings, LLC tenía el caso #: 2017-211527-PCOC-018739). Como referencia, se añade al expediente digital del caso copia del permiso de construcción y de los planos originales (caso #: 2017-211527-PCOC-018739).

Cabe mencionar que el proyecto fue comenzado dentro del término de vigencia del permiso original, por lo cual el mismo continua vigente y por ende se puede enmendar. Copia del informe de inspección correspondiente se añade al expediente digital del caso.

VPP Holdings, LLC tiene una estructura para financiar el proyecto que es diferente a la que tenía la dueña anterior. Para poder llevar a cabo el proyecto es necesario enmendar los planos previamente aprobados para la fase original 1 del proyecto. Ante esta situación se sometió una enmienda, bajo el caso #: 2023-472416-PCOC-309290, al permiso original del proyecto (caso #: 2017-211527-PCOC-018739 y luego del cambio de nombre caso #: 2023-472416-PCOC-031919).

Las nuevas fases en las cuales se dividirá el proyecto son las siguientes:

Fase 1 (Original y enmienda propuesta):

Consiste en las fundaciones / piso (es un “mat foundation”), columnas, vigas, paredes, techo, plomería, divisiones interiores y terminaciones del edificio. Esto en adición a las fundaciones y losa de piso del área de la marquesina. En términos del estimado de costos tenemos que la fase 1 enmendada tiene un estimado de \$292,320.00 a esta cantidad se le restan los \$43,000.00 que ya se habían estimado en la fase 1 original y queda una diferencia de \$249,320.00 como estimado de la enmienda de la fase 1 sujeta a pago de sellos, aranceles, arbitrios y seguros.

Fase 2:

Esta fase consiste en la construcción de la marquesina, instalación de sistema de tanques soterrados (con todos sus equipos, accesorios, líneas, surtidores y ventiladores), electricidad, culminar la plomería, trabajos de site, pavimentos, terminar todo lo que reste del edificio. Los costos de esta fase se calcularán al momento de someter el caso para la misma y se pagarán los sellos, aranceles, arbitrios y seguros, según corresponda.

Fase 3:

Esta fase consiste en la construcción de todos los trabajos de off-site, entiéndase los accesos, las mejoras al semáforo, las conexiones finales de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y accesos al proyecto. Los costos de esta fase se calcularán al momento de someter el caso para la misma y se pagarán los sellos, aranceles, arbitrios y seguros, según corresponda.

Véase Anejo 36, *Memorial Explicativo* de 19 de septiembre de 2024. (Énfasis nuestro).

60. Del expediente número 2023-472416-PCOC-309290 surge un documento titulado “Estimado de Costos de Construcción por Fases”, firmado por el Ing. Luis Cardona-Yulfo, PE, sin fecha, el cual indica que el “Estimado Total Enmienda a Fase 1” asciende a \$292,320.00, y que el “Incremento por Enmienda a Fase 1” asciende a \$249,320.00. Véase Anejo 37, “*Estimado de Costos de Construcción por Fases.*”

61. Surge del expediente número 2023-472416-PCOC-309290 que, el 15 de octubre de 2024, la OGPe expidió una nueva *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción*, la cual dispone, en lo pertinente, como sigue:

Asunto

Enmienda al proyecto original propuesto, 2023-472416-PCOC-031919 consiste, en un aumento del estimado.

Requerimientos

Estimado Ingeniero Luis Cardona Yulfo Lic. No. 13141

Por medio de esta notificación se le informa que para que se le otorgue una aprobación final a su solicitud, tendrá que cumplir con las condiciones señaladas a continuación:

1. Someter la Certificación para el Trámite de Permiso de Construcción o Urbanización (Póliza Eventual), según formalizado en la Oficina correspondiente de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
2. Someter evidencia de que se han satisfecho los arbitrios municipales correspondientes a esta obra. . .
3. Someter una foto del rótulo que identificará la construcción (debidamente instalado) a tenor con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto vigente. . .
4. Someter copia firmada de la siguiente información de la obra:

- a. Fecha de comienzo de la obra.
- b. Tiempo de construcción.
- c. Número de empleos directos a crear.

Aviso

Se le apercibe que la presente notificación no constituye una determinación final ni autorización o permiso para iniciar las obras de construcción objeto del trámite.

Véase Anejo 38, *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* de 15 de octubre de 2024.

62. Del expediente numero 2023-472416-PCOC-323894 que el mismo 15 de octubre de 2024, la OGPe expidió otra *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción* que, en lo pertinente, dispone como sigue:

Nueva Gasolinera VP- San Lorenzo

Numero de Tramite Original
2023-472416-PCOC-309290

Estimado de costo de la Obra (\$USD)
Costo Estimado (Original) \$791,000.00

Area
Cabida de los desarrollos: 7302.5000 m2
Area Bruta de Construcción: 10470.00 p2

Asunto
Nueva estación de gasolina con tienda de conveniencia.

Requerimientos
Estimado Ingeniero Luis Cardona Yulfo Lic. No. 13141

Por medio de esta notificación se le informa que para que se le otorgue una aprobación final a su solicitud, tendrá que cumplir con las condiciones señaladas a continuación:

- 1. Someter la Certificación para el Trámite de Permiso de Construcción o Urbanización (Póliza Eventual), según formalizado en la Oficina correspondiente de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
- 2. Someter evidencia de que se han satisfecho los arbitrios municipales correspondientes a esta obra. . .
- 3. Someter una foto del rótulo que identificará la construcción (debidamente instalado) a tenor con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto vigente...
- 4. Someter copia firmada de la siguiente información de la obra:
 - a. Fecha de comienzo de la obra.
 - b. Tiempo de construcción
 - c. Número de empleos directos a crear.

...

Aviso

Se le apercibe que la presente notificación no constituye una determinación final ni autorización o permiso para iniciar las obras de construcción objeto del trámite. Se le apercibe además que esta notificación tiene una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su expedición y quedará sin efecto si dentro de dicho término no fueran completados los requisitos contenidos en la misma.

Véase Anejo 39, *Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción*

de 15 de octubre de 2025 expedida en el trámite número 2023-472416-PCOC-323894.

63. Del expediente número 2023-472416-PCOC-309290 surge que el 18 de noviembre de 2024, el Ing. Cardona Yulfo certificó a la OGPe **que la fecha de comienzo de la obra sería el 16 de diciembre de 2024**, que tendría una duración de 180 días, y que se crearían 8 empleos directos. Véase Anejo 40, Certificación del Ing. Cardona Yulfo de 18 de noviembre de 2024.

64. Surge del expediente número 2023-472416-PCOC-309290 que, el 23 de diciembre de 2024, el Secretario Auxiliar de la OGPe, Lcdo. Félix E. Rivera Torres, expidió un *Permiso de Construcción* que dispone, en lo pertinente, como sigue:

Descripción del Proyecto

Enmienda al proyecto original propuesto, 2023-472416-PCOC-031919 consiste, en un aumento del estimado.

Datos del Permiso

Costo Estimado (Original)	\$249,320	Cabida de los Desarrollos: 7,302.500 m ²
Costo Estimado (OGPe)	\$0	Area Bruta de Construcción: 10,470.00 p²

...

Nombre de la Estructura:

Fundaciones, Losa de Piso de la Marquesina y Columnas

Condiciones Generales

1. Este permiso deberá estar expuesto en todo momento en un lugar visible al público dentro de las instalaciones para el cual fue otorgado.
2. El llevar a cabo cualquier construcción no autorizada en este Permiso estará sujeto a que se presenten recursos extraordinarios para la demolición o paralización de las obras de obras no autorizadas y/o revocación de permisos, según se establece en la Ley Núm. 161-2009, según enmendada y conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”.
3. Este permiso no legaliza ni autoriza de manera alguna la construcción de obras, ni autoriza aquellas ya construidas y que estén sujetas a un permiso.

...

Véase Anejo 41, *Permiso de Construcción* de 23 de diciembre de 2024.

65. El 10 de junio de 2025, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó la Resolución de la Cámara 22 (R. de la C. 224), “[p]ara ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la otorgación de los permisos para el desarrollo de una nueva gasolinera en la PR-183, Km. 11.1, Int. PR-916, Bo. Cerro Gordo de San Lorenzo; corroborar que se cumplió con todos los requisitos dispuestos mediante ley y la reglamentación aplicable; y para otros fines relacionados. Véase Anejo 42, R. de la C. 224

66. El 24 de junio de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes llevó a cabo una vista pública sobre la R. de la C. 224. Véase Anejo 2, Carta de OGPe al Representante Joel Franqui Atilas de 14 de agosto de 2025.

67. Según la búsqueda realizada por la OGPe, en el trámite 00AA5-00000-06018, no se identificó información relacionada con Estudios de Viabilidad, ni con las notificaciones. Véase Anejo 2, Carta de OGPe al Representante Joel Franqui Atilas de 14 de agosto de 2025.

V. DERECHO APLICABLE

El Reglamento de Calificación de P.R. (Reglamento Núm. 4 de la Junta de Planificación)

68. El Reglamento de Calificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Numero 4) de 11 de diciembre de 2008 (en adelante “Reglamento Núm. 4”) tenía “el propósito de guiar y controlar el uso y desarrollo de los terrenos en Puerto Rico con el fin de contribuir a la seguridad, el orden, la convivencia, la solidez económica y el bienestar general de los actuales y futuros habitantes.” Véase Sección 1.03 del Reglamento Núm. 4.

69. La Sección 3.21 del Reglamento Núm. 4, sobre los “Términos de Vigencia de las Decisiones Sobre Permisos”, disponía como sigue:

1. Toda decisión favorable o autorización sobre cualquier consulta sobre conformidad de proyecto, anteproyecto o proyecto final relacionada con un proyecto de construcción, quedará sin efecto si:

a. dentro del termino de dos (2) años, contados a partir de haberse notificado la misma, no se hubiere obtenido el correspondiente permiso de construcción, o

b. si luego de haberse obtenido el correspondiente permiso de construcción las obras autorizadas en éste no fuesen comenzadas dentro del término de tres (3) años a partir de la fecha de su notificación.

70. El Reglamento Núm. 4 nada proveía sobre prórrogas o la posibilidad de prorrogar o extender la vigencia de un anteproyecto más allá de lo establecido en la Sección 3.21, *supra*.

71. La Sección 53 del Reglamento Núm. 4 contenía las “Disposiciones Generales sobre Estaciones de Gasolina.” En lo pertinente, las siguientes secciones disponían como sigue:

Sección 53.1 – Ejecución

La ARPE entenderá, sujeto a lo establecido en esta Sección, en toda solicitud para una nueva estación de gasolina en los distritos permitidos por este Reglamento.

53.2 – Iniciativa

Toda solicitud para una nueva estación de gasolina o ampliación a una existente, deberá ser acompañada de una certificación donde conste que han sido notificados de la intención de establecer dicha estación de gasolina todos los distribuidores-mayoristas, dueños o arrendatarios de estaciones de gasolina que radiquen dentro del perímetro establecido más adelante a propósito del estudio de viabilidad. Dicha certificación incluirá el nombre y la dirección de las personas notificadas.

53.3 – Estudio de Viabilidad

Toda solicitud para una nueva estación de gasolina o ampliación de una existente, deberá ser acompañada de un estudio de viabilidad que demuestre la necesidad y conveniencia del establecimiento de la misma. Dicho estudio deberá considerar, con respecto al sector dentro del perímetro de mil seiscientos (1,600) metros radiales, los siguientes aspectos:

1. La concentración poblacional;
2. La concentración de tránsito vehicular;
3. Intensidad de los usos comerciales, industriales e institucionales;
4. Negocios similares existentes dentro del sector;
5. Impacto anticipado del nuevo establecimiento sobre aquellos de naturaleza similar existentes dentro de dicho perímetro;
6. La forma de operación de la nueva estación, esto es, si es de tipo convencional o de autoservicio;
7. Cualquiera otros factores relevantes que merezcan consideración en relación con la propuesta estación de gasolina.

53.4 – Vistas Públicas

En todos los casos, la ARPE podrá aprobar el establecimiento de nuevas estaciones de gasolina o ampliación a una existente, previa celebración de vistas públicas y previa recomendación del Departamento de Comercio. Sobre estas vistas públicas se notificará y solicitará la participación al Departamento de Comercio, al Departamento de Asuntos al Consumidor, al Departamento de Justicia, a los distribuidores-mayoristas, dueños o arrendatarios de las estaciones de gasolina comprendidas dentro del perímetro antes establecido a propósito del estudio de viabilidad, a los detallistas que operan dichas estaciones de gasolina, las asociaciones

existentes de detallistas de gasolina y a cualquier otra parte afectada o interesada, según surja de los expedientes correspondientes.

El Reglamento Conjunto de 2010

72. El Reglamento Conjunto de 2010 entró en vigor el 29 de noviembre de 2010.

73. La Sección 5.2 del Reglamento Conjunto de 2020, “Cláusula de Transición”, disponía como sigue:

a. Las solicitudes de permisos debidamente presentadas ante la ARPE previo a la fecha de efectividad de este Reglamento serán transferidas a la OGPe. Las demás solicitudes ante las Entidades Gubernamentales Concernidas, serán culminadas en la agencia correspondiente.

b. La OGPe emitirá su determinación final en torno a estos casos utilizando las disposiciones reglamentarias y de ley aplicables al momento de la presentación de las mismas a la ARPE.

c. Sin embargo, si al aplicar dichas disposiciones anteriores no pudiese autorizarse la petición, entonces la OGPe evaluará el caso bajo las disposiciones adoptas en este Reglamento o la Ley Núm. 161, *supra*.

74. La Sección 5.2.5 del Reglamento Conjunto de 2010, sobre la Junta Adjudicativa de la OGPe, disponía como sigue:

a. La Junta Adjudicativa de la OGPe es el organismo facultado en Ley para evaluar y tomar las determinaciones finales sobre asuntos discrecionales.

b. Las determinaciones finales de la Junta Adjudicativa se considerarán determinaciones finales de la OGPe.

c. El Director Ejecutivo de la OGPe notificará cualquier determinación final de la Junta Adjudicativa a todas las partes en un término no mayor de diez (10) días desde que se emite la misma.

d. La notificación de determinación final de la Junta Adjudicativa contendrá determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.

75. La Sección 5.2.6 del Reglamento Conjunto de 2010, sobre “Términos de Vigencia de las Determinaciones Finales”, disponía, en lo pertinente, como sigue:

a. Toda determinación final sobre cualquier consulta o recomendación relacionada a un proyecto de construcción, quedará sin efecto si:

1. Dentro del término de dos (2) años, contado a partir de haberse notificado la misma, no se hubiere obtenido el correspondiente urbanización o construcción, o

2. Luego de haberse obtenido el correspondiente permiso de urbanización o construcción, las obras autorizadas en éste no fuesen comenzadas dentro del término de dos (2) años a partir de la fecha de su notificación,

76. La Sección 5.2.7 del Reglamento Conjunto de 2010, sobre las “Prórroga[s] a la Vigencia de Permiso[s] de Construcción y Permiso[s] de Urbanización”, disponía lo siguiente:

a. Prórroga a Permisos de Construcción

1. Los términos de vigencia indicados se considerarán definitivos para todos los efectos legales. Sin embargo, los mismos podrán ser prorrogados a petición de la parte interesada cuando no se considere tal extensión contraria al interés público, y siempre que la petición de prórroga se someta con anticipación a la fecha de expiración del permiso de construcción expedido.

2. Se deberá señalar los motivos en que se basa la petición y será acompañada de una certificación del proyectista y especialistas, si algunos, a los efectos de que el proyecto de construcción aún continúa conforme con las leyes y reglamentos aplicables.

3. Solamente se concederá un máximo de dos (2) prórrogas de un (1) año.

77. La Sección 8.1.7 del Reglamento Conjunto de 2010, sobre “Solicitud de Reapertura de la Consulta Aprobada”, disponía como sigue:

La Junta Adjudicativa podrá autorizar solamente una (1) reapertura de una consulta cuando se cumpla con lo siguiente:

a. La solicitud deberá ser sometida dentro de un (1) año contado a partir de la fecha en que la consulta perdió vigencia, transcurrido dicho término, se deberá someter una consulta nueva.

b. Se expliquen los fundamentos que justifique la reapertura.

c. Se notifique la solicitud a todas las partes reconocidas en el procedimiento de la consulta originalmente aprobada.

d. La autorización de una reapertura no conlleva un nuevo proceso de revisión.

78. El Reglamento Conjunto de 2010 definía el concepto de “Real y Efectiva Construcción” como sigue: “Cuando para la estructura principal en la cual se llevará a cabo la actividad comercial principal, se haya obtenido el permiso de construcción y, conforme a ese permiso, se hayan iniciado las obras de construcción sobre el terreno, más allá de la etapa de excavación, tales como: el vaciado de la losa de piso o de cimientos, el hincado de pilotes, la construcción de columnas o cualquier obra o la colocación de una casa manufacturada en sus cimientos.”

El Reglamento Conjunto de 2023

79. El Capítulo 8.8 del Reglamento Conjunto de 2023 establece todo lo relacionado a “Estaciones de Gasolina”.

80. La Sección 8.8.1.2 del Reglamento Conjunto dispone que “[t]oda solicitud para una nueva estación de gasolina o ampliación a una existente que conlleve un aumento en el número de despachadoras existentes, mayor a un cincuenta por ciento (50%), deberá ser acompañada de una certificación donde conste que han sido notificados de la intención de establecer dicha estación de gasolina todos los distribuidores, mayoristas, dueños o arrendatarios de estaciones de gasolina que radiquen dentro del perímetro establecido más adelante a propósito del estudio de viabilidad. Dicha certificación incluirá el nombre y la dirección de las personas notificadas.

81. La Sección 8.8.1.3 del Reglamento Conjunto de 2023, sobre “Vistas Públicas”, dispone como sigue:

a. La OGPe o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III podrán aprobar el establecimiento de nuevas estaciones de gasolina, previa celebración de vistas públicas y previa recomendación del DDEC.

b. Sobre estas vistas públicas se notificará y solicitará la participación del DDEC, DACO, DJ, a los distribuidores mayoristas, dueños o arrendatarios de las estaciones de gasolina comprendidas dentro del perímetro antes establecido como propósito del estudio de viabilidad, a los detallistas que operan dichas estaciones de gasolina, las asociaciones existentes de detallistas de gasolina y a cualquier otra parte afectada o interesada, según surja de los expedientes correspondientes.

82. La Sección 8.8.1.4 del Reglamento Conjunto de 2023, sobre “Estudio de Viabilidad”, dispone como sigue:

a. Toda solicitud para una nueva estación de gasolina . . . deberá ser acompañada de un estudio de viabilidad que demuestre la necesidad y conveniencia del establecimiento de la misma.

b. Dicho estudio deberá considerar, con respecto al sector dentro del perímetro de mil seiscientos (1,600) metros radiales, los siguientes aspectos:

1. La concentración poblacional.
2. La concentración de tránsito vehicular, de los residentes en el área de mercado.
3. Intensidad de los usos comerciales, industriales e institucionales.
4. Negocios similares existentes dentro del sector.
5. Impacto anticipado del nuevo establecimiento sobre aquellos de naturaleza similar existentes dentro de dicho perímetro.

6. La forma de operación de la nueva estación, esto es, si es de tipo convencional o de autoservicio.

7. Análisis de tránsito que considere la demanda a satisfacer de los residentes en el área de mercado, el tránsito esperado y el impacto sobre las vías existentes.

c. Considerar la cercanía a áreas naturales protegidas y cuerpos hídricos superficiales y subterráneos.

d. Cualesquiera otros factores relevantes que merezcan consideración en relación con la propuesta estación de gasolina.

Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, según enmendada (“Ley 73-1978”), conocida como la Ley para Regular la Industria de la Gasolina

83. El Artículo 4(h) de la *Ley para Regular la Industria de la Gasolina*, Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, según enmendada (“Ley 73-1978”) dispone que

La Junta de Planificación y/o la Oficina de Gerencia de Permisos requerirán que toda consulta de ubicación o solicitud de permiso de construcción o de uso para el establecimiento de una estación de servicio de venta al detal de gasolina, venga acompañada de un estudio de viabilidad que demuestre la necesidad y conveniencia del establecimiento de la misma, independientemente de que esté envuelta un área zonificada o no zonificada o de la clasificación de zonificación que le pueda corresponder.

Dicho estudio de viabilidad incluirá entre otros aspectos, la concentración poblacional y de tránsito vehicular del área, los negocios similares que puedan existir dentro de un perímetro de mil seiscientos (1,600) metros radiales, el impacto anticipado del nuevo establecimiento sobre aquellos de naturaleza similar comprendidos dentro de dicho perímetro, y cualesquiera otros aspectos que por reglamento se requieran.

En todos estos casos, sólo podrá concederse la ubicación consultada o el permiso solicitado, previa celebración de vistas públicas de conformidad con las disposiciones aplicables de ley o reglamento y notificación previa al Programa de Política Pública Energética del Depto. de Desarrollo Económico y Comercio, al Departamento de Comercio, al Departamento de Asuntos del Consumidor, al Departamento de Justicia, a los distribuidores-mayoristas dueños o arrendatarios de las estaciones de servicio comprendidas dentro del perímetro anteriormente establecido a propósito del estudio de viabilidad, a los detallistas que operan dichas estaciones de servicio, a las asociaciones existentes de detallistas de gasolina, y a cualquier otra parte afectada o interesada según se disponga por reglamento o surja de los expedientes correspondientes.

La concesión de ubicación o de permisos se hará en consulta con y previa recomendación del Departamento de Comercio.

Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada (“Ley 161-2009”), conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico

84. El Artículo 9.7 de la Ley 161-2009, sobre “Transferencia de permisos de construcción”, dispone como sigue:

Cuando ocurra un cambio de nombre de una entidad o de dueño de una propiedad, la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o Municipios Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, transferirá el permiso de manera automática una vez presentada la correspondiente solicitud de transferencia, a nombre del nuevo dueño o entidad. La transferencia será realizada por la entidad que emitió el permiso original. Esta transferencia sólo conllevará la presentación de los formularios requeridos y el pago de los correspondientes cargos ante el Sistema Unificado de Información, según establecido por reglamento. La Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, notificarán la transferencia de las autorizaciones arriba descritas a las agencias y/o municipios aplicables para que tomen las acciones que en derecho procedan.

23 L.P.R.A. § 9019f.

85. El Artículo 9.8 de la Ley 161-2009, sobre “Notificación a colindantes”, dispone como sigue:

Salvo por los permisos ministeriales, el solicitante notificará sobre la presentación de una solicitud de permiso a los colindantes inmediatos de la propiedad donde se propone la acción y el término dentro del cual el solicitante presentará evidencia a la Oficina de Gerencia de Permisos o Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, de haber realizado dicha notificación, el cual se establecerá mediante reglamento. Dicha notificación se hará mediante correo certificado con acuse de recibo o mediante cualquier otro mecanismo que se determine por reglamento en aquellos casos en que la dirección postal de dichos colindantes no sea accesible al solicitante. En casos de propiedades adyacentes a vías de tránsito, caminos, servidumbres, cuerpos de agua o que sean de dominio público, se notificará al propietario al otro lado de la vía de tránsito, camino, servidumbre o cuerpo de agua.

23 L.P.R.A. § 9019g.

86. El Artículo 9.9 de la Ley 161-2009, sobre “Rótulo de Presentación de Solicitud o inicio de actividad”, dispone como sigue:

Al momento de la radicación de una solicitud al amparo de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, el solicitante deberá certificar que ha instalado un rótulo de presentación cumpliendo con los requisitos establecidos en esta Ley y en el Reglamento Conjunto de Permisos. Están excluidas de este requisito de rótulo las solicitudes de permiso único.

En los casos discrecionales o cuando alguna ley o reglamento así lo requiera, dicho rótulo deberá ser instalado dentro de los dos (2) días siguientes a la radicación de la solicitud y una vez instalado, durante los próximos tres (3) días el solicitante acreditará dicha instalación mediante documento escrito en el cual certifique que el mismo se instaló conforme a lo dispuesto en esta Ley y presentará dicha evidencia mediante foto.

23 L.P.R.A. § 9019h.

87. El Artículo 9.10 de la Ley 161-2009, dispone, en lo pertinente, como sigue:

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

23 L.P.R.A. §9019i.

88. El Artículo 14.1 de la Ley 161 -2009, establece, en la parte pertinente, como sigue:

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

89. El citado Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 regula lo concerniente a la concesión del remedio extraordinario del injunction estatutario. Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que el injunction estatutario es distinto e independiente del injunction clásico u ordinario ya que para su concesión se “requiere un tratamiento especial, enmarcado en un examen o escrutinio judicial más acotado. *Next Step Medical v. Bromedicon et al.*, 190 DPR 474 a la pág. 497(2014). En el injunction estatutario se le exime al peticionario de los requisitos rigurosos que se exigen en el injunction ordinario. *Id.* En el injunction estatutario se puede acceder al tribunal, sujeto únicamente, a que el peticionario cumpla con los criterios consignados en la ley; en este caso, en el artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*. Este remedio se concede primordialmente para “prevenir infracciones a las disposiciones de la ley y proteger la política pública que el estatuto está llamado a implantar.” *Id.*

90. Por tanto, y en conformidad con la doctrina vigente, al interponerse un injunction estatutario, “no se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, [sino] solo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley.” *ARPE v. Rivera*, 159 DPR 429 a la pág. 444 (2003). Así, la persona legitimada que puede valerse de un injunction estatutario como el del Art. 14.1 tiene que demostrarle al tribunal que: “(1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o la actividad denunciada[,] y (2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a este reglamento”. *Id.* a la pág. 445.

91. De otra parte, el principio de justiciabilidad que impera en nuestro ordenamiento jurídico exige que la persona que interponga el recurso tenga la capacidad en derecho para hacerlo. En este caso, el Art. 14.1 expresamente le confiere legitimación activa a “cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction” Así, de

conformidad con el citado texto, una persona tendrá legitimación activa para presentar el injunction bajo el Art. 14.1 si cumple con lo siguiente: (1) tiene un interés propietario o personal y (2) que dicho interés podría verse afectado por el incumplimiento de la ley o reglamento.

VI. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS DEL CASO

92. A la luz del marco jurídico aplicable —particularmente el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, el Reglamento Conjunto de 2010, el Reglamento de Planificación Núm. 4 y la doctrina sobre nulidad de actuaciones administrativas ultra vires— los hechos alegados demuestran de forma clara que el proyecto objeto de este caso carece de un permiso válido vigente y que todas las actuaciones administrativas posteriores al año 2015 son nulas en derecho, por lo que procede la expedición del injunction estatutario solicitado.

93. En primer lugar, el permiso de construcción originalmente expedido el 3 de noviembre de 2010 tenía una vigencia limitada. Conforme a la Sección 3.21 del Reglamento de Planificación Núm. 4, dicha autorización quedaba sin efecto si las obras no comenzaban dentro de un término máximo de tres (3) años. Alternativamente, bajo la Sección 5.2.6 del Reglamento Conjunto de 2010, el término se reducía a dos (2) años. En cualquiera de los dos escenarios, es un hecho incontrovertido que la parte proponente no inició construcción dentro del término reglamentario. Por tanto, el permiso caducó por ministerio de ley. Cabe destacar, además, que el Reglamento Núm. 4 ni siquiera contemplaba la concesión de prórrogas, por lo que cualquier extensión bajo ese régimen era improcedente.

94. En segundo lugar, aun bajo el supuesto más favorable a la parte proponente —esto es, la aplicación del Reglamento Conjunto de 2010— las únicas dos (2) prórrogas permitidas por reglamento fueron concedidas en 2012 y 2014, y ambas expiraron, a más tardar, en febrero de 2015. A partir de ese momento, el proyecto carecía absolutamente de permiso vigente. La reglamentación es categórica al establecer que los términos de vigencia son definitivos y que no pueden concederse más de dos prórrogas. Por consiguiente, no existía mecanismo reglamentario alguno para continuar extendiendo la vida del permiso.

95. En tercer lugar, todas las actuaciones administrativas de la OGPe posteriores al año 2015 —incluyendo la emisión de notificaciones en 2016 y la concesión de prórrogas adicionales en 2018 y 2019— son nulas por falta de jurisdicción. El Reglamento Conjunto distingue claramente entre prórrogas (cuando el permiso aún está vigente), las cuales pueden ser atendidas por el Director Ejecutivo, y reaperturas (cuando el permiso ha expirado), las cuales son de la exclusiva jurisdicción de la Junta Adjudicativa. En este caso, al momento de dichas actuaciones el permiso ya había caducado, por lo que cualquier gestión posterior requería una reapertura formal. No obstante, la OGPe, a través de su Director Ejecutivo, continuó tramitando el caso como si se tratara de prórrogas, actuando ultra vires. Aun si se intentara caracterizar alguna de estas actuaciones como una reapertura, la misma sería igualmente ilegal por no haber sido adjudicada por la Junta Adjudicativa ni haber cumplido con las garantías procesales correspondientes. En consecuencia, todas las actuaciones posteriores al 2015 son nulas, inexistentes en derecho y sin efecto jurídico alguno.

96. En cuarto lugar, el proyecto nunca contó con los endosos vigentes requeridos como condición esencial para la validez de cualquier permiso de construcción. Los endosos de la AAA, AEE y ACT tenían vigencias limitadas de uno (1) a dos (2) años, y ya estaban caducados para el momento en que se expidió la notificación de aprobación en 2010. La propia OGPe reconoció en 2016 la necesidad de someter dichos endosos nuevamente. Sin embargo, el expediente administrativo no demuestra el cumplimiento válido de este requisito previo al inicio de la obra. Es norma básica del derecho de permisos que no puede existir un permiso válido sin el cumplimiento de todos los endosos requeridos; por tanto, la construcción que actualmente se lleva a cabo es ilegal.

97. En quinto lugar, se han violado de forma grave los derechos de participación ciudadana y debido proceso. La única vista pública celebrada en este caso ocurrió en el año 2002, hace más de dos décadas. Dicha vista no puede considerarse válida para un proyecto cuya construcción comenzó en el año 2024, luego de más de veinte (20) años de inactividad. Durante ese extenso periodo, cambiaron sustancialmente las condiciones del área, el tránsito, el desarrollo urbano y la política pública aplicable. Aún más, ni la parte

Demandante ni los colindantes fueron notificados de las actuaciones posteriores al anteproyecto. No fue sino hasta el año 2023, cuando se colocó un rótulo en el predio, que los vecinos se percataron de la intención de construir la estación de gasolina. Esto constituye una clara violación al derecho de participación ciudadana informada y al debido proceso de ley.

98. En sexto lugar, el análisis ambiental en el que se apoya el proyecto es manifiestamente obsoleto. La determinación de cumplimiento ambiental data del año 2003, y aun así la OGPe intentó “re-certificarla” en el año 2019. Pretender que un documento ambiental de más de 20 años pueda sustentar un proyecto actual viola los principios fundamentales del derecho ambiental, que exigen evaluaciones basadas en condiciones actuales. Durante ese tiempo han ocurrido cambios significativos en el entorno, en la regulación y en los riesgos ambientales, por lo que la reutilización de dicho documento es arbitraria y caprichosa.

99. En séptimo lugar, el proyecto implica riesgos ambientales sustanciales que nunca fueron reevaluados adecuadamente. El mismo ubica colindante al Río Grande de Loíza, una fuente crítica de agua potable, y conlleva la instalación de tanques soterrados para almacenamiento de combustibles. La ausencia de una evaluación ambiental actualizada agrava el riesgo de contaminación, lo que refuerza el interés público en la paralización inmediata de la obra.

100. En octavo lugar, la inacción prolongada de más de veinte (20) años extingue cualquier alegado derecho adquirido. El anteproyecto fue aprobado en 2004, pero la construcción no comenzó hasta el año 2024. Es doctrina reiterada que los permisos no crean derechos perpetuos, y que la falta de diligencia en su ejecución conlleva su caducidad. La conducta de la parte proponente evidencia un abandono del proyecto incompatible con la conservación de cualquier derecho.

101. En noveno lugar, las resoluciones administrativas emitidas por la OGPe adolecen de defectos graves que las hacen inválidas. Por ejemplo, la resolución del 10 de marzo de 2019 carece de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, lo que

constituye una violación directa al debido proceso administrativo y conlleva su nulidad absoluta.

102. En décimo lugar, el expediente administrativo carece de un estudio de viabilidad, lo cual es un defecto fatal. Nunca se evaluó si el proyecto es necesario, si es compatible con el entorno o si provoca una saturación del mercado. Esta omisión es particularmente significativa dado que la parte Demandante opera una estación de gasolina a menos de 300 pies del proyecto, lo que implica un impacto económico directo y concreto. Ello le confiere legitimación activa para impugnar el proyecto, ya que sufre un daño particular distinto al del público en general.

103. Finalmente, resulta evidente que no procedía en derecho “enmendar” o continuar un permiso inexistente para efectos de cambiar condiciones del proyecto o su titularidad. Una vez caducado el permiso, lo único procedente era iniciar un nuevo trámite permisológico conforme a la reglamentación vigente, con todas las evaluaciones y procesos de participación correspondientes.

104. En síntesis, el proyecto: (1) carece de permiso válido vigente desde el año 2015; (2) fue indebidamente “revivido” mediante actuaciones ultra vires de la OGPe; (3) se basa en endosos y evaluaciones ambientales caducadas; (4) se ejecuta en violación al debido proceso y a la participación ciudadana; y (5) representa un riesgo significativo al interés público. Bajo estas circunstancias, procede la paralización inmediata de la obra y la declaración de nulidad de todas las actuaciones administrativas posteriores al año 2015, mediante la expedición del injunction estatutario solicitado.

VII. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, la parte Demandante solicita, muy respetuosamente, de este Honorable Tribunal:

(a) Basado en la documentación y el expediente administrativo de la OGPe que acompaña la presente petición, y debido a que los argumentos presentados son estrictamente de derecho que surgen del propio expediente administrativo, se solicita que se emita un injunction preliminar ordenando la paralización de la construcción de la nueva

estación de gasolina en cuestión, así como la revocación de cualquier permiso de construcción aprobado por la OGPe de forma ilegal y contraria a derecho.

(b) En la alternativa, se solicita que se señale una vista conforme lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley 161, supra, y emita un injunction preliminar en contra de la parte Demandada ordenándoles detener inmediatamente cualquier construcción o actividad relacionada con los Permisos de Construcción aprobados de forma ilegal mientras se dilucide la controversia objeto del presente recurso;

(c) Emita un injunction permanente luego de celebrada la correspondiente vista, revocando el anteproyecto de construcción de nueva estación de gasolina, así como todo permiso de construcción relacionado al proyecto de construcción de nueva estación de gasolina, por ser contrario a la Ley y a la Reglamentación vigente y obtenido en violación a las mismas.

(d) Emita un injunction permanente decretando que el anteproyecto de construcción de nueva estación de gasolina aprobado en febrero de 2004 perdió su vigencia, y no puede servir como fundamento para permisos de construcción aprobados de forma ilegal para el referido proyecto.

(e) Conceda a la Parte Demandante una cantidad no menor de \$10,000.00 por concepto de costas y honorarios de abogado.

(f) Conceda cualquier otro remedio que proceda en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Caguas, Puerto Rico, hoy 10 de abril de 2026.

f/ Andrés C. Gorbea Del Valle

Lcdo. Andrés C. Gorbea Del Valle

RUA 16690

PO Box 195191

San Juan, P.R. 00919

Tel. (787) 217-2234

Email: andres_gorbea@yahoo.com

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE CAGUAS
SALA DE SAN LORENZO

Gasolinas Alejandro, Inc.	CIVIL NÚM.
Demandante	SOBRE:
v.	Injunction al Amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009
VPP Holdings, LLC; Oficina de Gerencia de Permisos; Ing. Luis O. Cardona Yulfo	
Demandados	

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Alejandro Dávila Ortiz, mayor de edad, casado con Noragelys Marcano Torres, comerciante y vecino de San Lorenzo, Puerto Rico, bajo el más solemne juramento declaro lo siguiente:

- ADO
- M
- Que mi nombre y demás circunstancias son las arriba mencionadas.
 - Que soy el Presidente de la corporación Gasolinas Alejandro, Inc., una corporación doméstica creada e incorporada el 20 de julio de 1999, con número de registro 108878, dirección física Carretera PR-183, Km. 10.8, Bo. Cerro Gordo, San Lorenzo, P.R. 00754, y dirección postal PO Box 647, San Lorenzo, P.R. 00754
 - Que Gasolinas Alejandro, Inc. lleva operando desde el año 1999 una estación de gasolina que ubica a menos de 300 pies de distancia de la estación que VPP Holdings, LLC está construyendo actualmente y que es objeto de la Demanda de epígrafe.
 - Que he leído la Petición de Injunction Estatutario que antecede y me consta que su contenido es correcto.
 - Que las alegaciones expresadas en la Petición de Injunction Estatutario son la verdad y nada más que la verdad, según me consta de propio y personal conocimiento, y según surge de los documentos que se acompañan como Anejos de la Petición, los cuales obran en los expedientes de la Oficina de Gerencia de Permisos ("OGPe").
 - Que autorizo la presentación de esta Petición de Injunction Estatutario contra las partes demandadas por el incumplimiento con las disposiciones aplicables de la Ley



Número 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada (23 L.P.R.A. §9011 et seq.) y los reglamentos promulgados a su amparo.

7. Que todo lo antes expresado es la verdad.

POR TODO LO CUAL, suscribo esta declaración jurada, en San Lorenzo,

Puerto Rico, hoy 10 de abril de 2026.

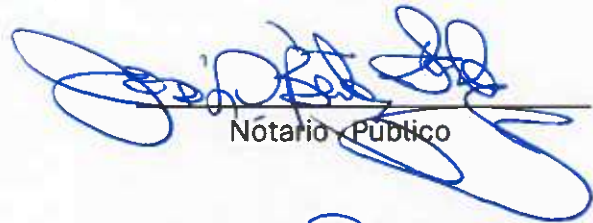


Alejandro Dávila Ortiz

Testimonio Núm. 23425

Jurado y suscrito ante mí por Alejandro Dávila Ortiz, de las circunstancias personales antes descritas, a quien doy fe de haber identificado mediante licencia de conducir
número 4780870.

En San Lorenzo, Puerto Rico, hoy 10 de abril de 2026.



Notario Público



INDICE DE ANEJOS DE LA PETICION DE INJUNCTION ESTATUTARIO

Anejo 1	Resumen de Tramite de Caso Num. 00AA5-00000-06018
Anejo 2	Carta /Certificación de la OGPE de 14 de agosto de 2025 dirigida al Representante Joel Franqui Atilas, de la Comision de Desarrollo Económico de la Camara de Representantes de Puerto Rico.
Anejo 3	Carta de ONDEO/ AAA de 8 de septiembre de 2003
Anejo 4	Carta de la JCA de 12 de diciembre de 2003
Anejo 5	Carta de la ACT de 28 de junio de 2005
Anejo 6	Carta de la AAA de 16 de junio de 2006
Anejo 7	Carta de la AEE de 5 de julio de 2007
Anejo 8	Carta de la Sra. Mejías a ARPE de 22 de octubre de 2010
Anejo 9	Notificación de Aprobación de Permiso de Construcción Certificado de 3 de noviembre de 2010
Anejo 10	Resolución sobre Prórroga de 30 de noviembre de 2012
Anejo 11	Resolución sobre Prórroga de 13 de febrero de 2014
Anejo 12	Notificación de Archivo de 5 de septiembre de 2015
Anejo 13	Memorial Explicativo sin fecha
Anejo 14	Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción de 19 de octubre de 2016
Anejo 15	Resolución de Prórroga de 19 de diciembre de 2018
Anejo 16	Carta de la OGPe a la Sra. Mejías de 26 de febrero de 2019
Anejo 17	Resolución de Prórroga de 10 de marzo de 2019
Anejo 18	Carta de la Sra. Mejías de 1 de octubre de 2019
Anejo 19	Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción de 17 de octubre de 2019
Anejo 20	Carta de la Sra. Mejías a la OGPe de 5 de septiembre de 2021
Anejo 21	Memorial Explicativo (2017-211527-PCOC-018739)
Anejo 22	Memorial Explicativo (2017-211527-PRR-006736)
Anejo 23	Resolución de Apertura de 20 de octubre de 2021
Anejo 24	Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción de 31 de octubre de 2021
Anejo 25	Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción de 31 de octubre de 2021 con el punto 4 completado por el Ing. Cardona Yulfo.
Anejo 26	Permiso de Construcción de 17 de noviembre de 2021
Anejo 27	Escritura de Compraventa de 4 de Agosto de 2022
Anejo 28	Carta de 8 de Agosto de 2022 del Sr. Odeh a la OGPe
Anejo 29	Permiso de Construcción de 7 de febrero de 2023

Anejo 30	Memorial Explicativo (2023-484684-PCOC-034364)
Anejo 31	Estimado de Costos (Incremento de \$249,320)
Anejo 32	Foto del Letrero
Anejo 33	Informe de Investigación de la Junta de Planificación de 23 de Agosto de 2024
Anejo 34	Informe de Inspección (2023-472416-PCOC-309290)
Anejo 35	Resolución corporativa de VPP Holdings, LLC de 1 de septiembre de 2024
Anejo 36	Memorial Explicativo de 19 de septiembre de 2024
Anejo 37	Estimado de Costos de Construcción por Fases
Anejo 38	Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción de 15 de octubre de 2024 (2023-472416-PCOC-309290)
Anejo 39	Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de Construcción de 15 de octubre de 2024 (2023-472416-PCOC-323894)
Anejo 40	Certificación del Ing. Cardona Yulfo de 18 de noviembre de 2024
Anejo 41	Permiso de Construcción de 23 de diciembre de 2024
Anejo 42	Resolución de la Cámara 224 aprobada el 10 de junio de 2025